



PLOT: RA-06

Dubai South
Residential District
Adherence Agreement

دبي الجنوب
المنطقة السكنية
اتفاقية الانضمام

Particulars

التفاصيل

1. Effective Date: 10 June 2025 تاريخ النفاذ: 10 يونيو 2025
2. Master Developer: Dubai Aviation City Corporation established in accordance with Dubai Law No. 10 of 2015 of P. O. Box 282228, Dubai, United Arab Emirates; Tel No. +9714 8141111; Fax No. +9714 8141366. المطور الرئيسي: مؤسسة مدينة دبي للطيران أسست بموجب قانون دبي رقم 10 لسنة 2015، وعنوانها ص.ب. (282228)، دبي، الإمارات العربية المتحدة، هاتف رقم +97148141111، فاكس رقم +97148141366.
3. Transferee: SIRAJUDDIN K KAZANI ANWER KAMRUDDIN KAZANI المحال إليه: سراج الدين ك كزائي أنور قمر الدين كزائي

For individuals:

للأفراد:

Nationality: Pakistan

الجنسية: باكستان

Passport No: AA4802544

رقم جواز السفر: AA4802544

Nationality: Pakistan

الجنسية: باكستان

Passport No: AA4801904

رقم جواز السفر: AA4801904

For corporations:

للشركات:

Nationality:

الجنسية:

Licence/Registration No:

رقم الترخيص/ التسجيل:

Contact details:

تفاصيل الاتصال:

Address: Prominent Printing

العنوان: Prominent Printing

Street 59, DIP 1

Street 59, DIP 1

P.O. Box 233445

صندوق البريد: 233445

City: Dubai Country: UAE

المدينة: دبي الدولة: الإمارات العربية المتحدة

Phone No: +971504813097

رقم الهاتف: +971504813097

Fax
waqas@prominentprinting.com

No:

رقم الفاكس:
waqas@prominentprinting.com

Email address:

البريد الإلكتروني:

Transferor:

المحيل:

4. Plot Details:

4. تفاصيل قطعة الأرض:

District: Residential District

Residential District المنطقة:

Plot No.: RA-06

رقم القطعة: RA-06

Area: 5,805.35 square meter

المساحة: 5,805.35 متر مربع

Maximum Permissible GFA:

الحد الأقصى لإجمالي المساحة الأرضية المسموح بها:

234,333 square feet

234,333 قدم مربع

Estimated Number of Floors: 10

العدد التقديري للطوابق: 10

5. Permitted Use: Residential

5. الاستخدام المرخص به للعقار: سكني

THIS ADHERANCE AGREEMENT is effective as of the Effective Date set out in Item 1 of the Particulars

هذا العقد يعتبر نافذ اعتباراً من تاريخ النفاذ المحدد بالبند رقم 1 من التفاصيل

BETWEEN:

بين كل من:

1. The Master Developer named in Item 1 of the Particulars; and
2. The Transferee named in Item 3 of the Particulars.

1. المطور الرئيسي: المذكور اسمه في البند رقم 2 من التفاصيل ؛ و
2. المنقول إليه: المذكور اسمه في البند رقم 3 من التفاصيل.

WHEREAS:

حيث أن:

- A. The Transferee seeks to acquire the Plot as defined in Item 5 of the Particulars from the Transferor named in Item 4 of the Particulars.
- B. In consideration of the Transferee agreeing to be bound to the Master Developer in respect of the terms, covenants and obligations of this Agreement, the Master Developer consents to the transfer of the Plot from the Transferor to the Transferee in accordance with and subject to the terms and conditions of this Agreement.

- أ. يسعى المحال إليه للحصول على الأرض المبين تفاصيلها في البند 4 من التفاصيل من المحيل المذكور اسمه في البند 4 من التفاصيل.
- ب. نظراً لموافقة المنقول إليه بالالتزام بأحكام و التزامات وتعهدات هذا العقد، يوافق المطور الرئيسي على نقل الأرض من المحيل إلى المحال إليه وفقاً لأحكام وشروط هذه الاتفاقية.

IT IS AGREED as follows:

فقد تم الاتفاق على ما يلي:

1. INTERPRETATION

-1 تفسير الاتفاقية

- 1.1 In this Agreement, except where the context otherwise requires, the following words shall have the following meanings:

- 1.1 في تفسير بنود هذه الاتفاقية، يكون للعبارات التالية المعاني الواردة قرين كل منها، ما لم يقتضي النص خلاف ذلك:

Affiliated Company a company which is the holding company or subsidiary of that company, is a subsidiary of the same holding company as that company or is a subsidiary of any such subsidiary.

الشركة التابعة: تعني الشركة التي هي شركة قابضة أو شركة تابعة لتلك الشركة، أو تابعة لنفس الشركة القابضة أو تابعة لأية شركة تابعة أخرى.

Agreement this agreement including the Particulars and the Schedules.

الاتفاقية: تعني هذه الاتفاقية متضمنة كلاً من التفاصيل والجداول.

Applicable Laws the laws enacted or to be enacted either in the Emirate of Dubai or by the Federal Government of the UAE including but not restricted to laws concerning the registration and ownership of freehold and strata title or any other real property rights and legal interests in property and matters concerning the administration, control, maintenance and management of common property in buildings and common facilities in master communities and the termination of this Agreement by either the mutual consent of the Parties or by either Party, Master

القوانين المطبقة: القوانين المطبقة أو التي ستسري في إمارة دبي أو الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات ، حيث تشمل هذه القوانين دون الحصر القوانين المتعلقة بالتسجيل والتملك الحر وحقوق الملكية الحرة ، أو ملكية الطبقات أو أي حقوق أخرى متعلقة بالعقارات والمنافع القانونية في العقارات والشؤون المتعلقة بإدارة وضبط وصيانة والتحكم في المساحات المشتركة في الأبنية والمرافق العامة في المجمعات السكنية الرئيسية وإنهاء هذه الاتفاقية سواء بالإرادة المتبادلة للطرفين أو من قبل أحد الطرفين أو المطور الرئيسي وأي قوانين ومراسيم وأنظمة أخرى ذات علاقة تسري قبل أو بعد تاريخ عقد هذه اتفاقية والتي قد تكمل أو

Developer and any other relevant laws, decrees and/or regulations that are enacted before or after the date of this Agreement which supplement, replace or vary such laws, decrees and/or regulations.

BUA the built up area of the Buildings more particularly described as the total horizontal area of all the floors of the Buildings measured from the external walls of the outside façade of the Buildings including all sellable areas, circulation areas, balconies and other covered projections, the loading areas, basement floors designated for car parking and services, mechanical services floors and service floors on the roof but shall exclude MEP shafts and openings, stairwells and lift shafts and garbage chutes with such excluded areas to be measured from the inside face of the stairwell or shaft.

Building(s) the buildings and structures and their associated facilities, which are to be constructed by the Transferee upon the Plot in accordance with the provisions of this Agreement.

Building Completion Certificate the certificate which shall be issued by the Relevant Authority to confirm that the practical completion of the construction of the Building has occurred.

Building Permit shall have the meaning set out in the Development Regulations.

Completion Date the date of the Building Completion Certificate.

Commercial Facilities those facilities and amenities provided by the Master Developer (including club, spa and other leisure facilities) that will not form part of the Common Facilities but which will be offered for use by the Master Developer to Owners, at their option and subject to availability, upon payment of any applicable charges or membership fees as determined by the Master Developer in its sole discretion and as more fully described in Clause 11.

Common Facilities all those facilities that are from time to time identified by the Master Developer, as being areas under the control, maintenance, management and administration of the Master Developer, for the benefit of all Owners in the Master

تحل محل أو تغيير هذه القوانين والمراسيم أو الأنظمة.

المساحة المبنية: المساحة المبنية من المباني والمعروفة بشكل أكثر تفصيلاً بمجموع المساحة الأفقية لجميع طوابق المبنى (المباني) مقاسة من السطح الخارجي للجدران الخارجية، شاملة جميع المناطق القابلة للبيع، ومناطق الحركة الشرفات والبروزات المغطاة والمساحات الخاصة بالتحميل، والردهات الخارجية وطوابق التسوية المخصصة لوقوف السيارات والخدمات، وطوابق الخدمات الموجودة على سطح المبنى، ولكن يستثنى من ذلك الأعمدة والفتحات المخصصة للخدمات الميكانيكية والهندسية والكهربائية، والسلالم وأعمدة الرفع ومزلق القمامة حيث يجب قياسها من السطح الداخلي عمود السلم.

المبنى (المباني): الإنشاءات والمرافق الملحقة بها التي سيقوم المحال إليه ببنائها على الأرض وفقاً للأحكام الواردة في هذه الاتفاقية.

شهادة إنجاز البناء: هي الشهادة التي يجب أن تصدر من قبل السلطة المعنية لإثبات إنجاز عملية الإنشاء والبناء فعلياً.

ترخيص البناء: يجب أن يحمل المعنى المبين في أنظمة التطوير.

تاريخ الانجاز: يعنى تاريخ شهادة انجاز البناء.

المرافق التجارية: تلك المرافق ووسائل الراحة التي يوفرها المطور الرئيسي (يشمل ذلك النادي، المنتجع الصحي ومرافق الترفيه الأخرى) والتي لن تشكل جزءاً من المرافق المشتركة، ولكن سيوفرها المطور الرئيسي للملاك وفقاً لاختيارهم رهناً بتوافر هذه المرافق، وبعد سداد أي دفعات أو رسوم اشتراك التي قد تكون مستحقة، ووفقاً للسعر الذي يحدده المطور الرئيسي باختياره المنفرد وكما هو مفصل في الفقرة 11 من هذه الاتفاقية.

المرافق المشتركة: جميع المرافق التي يحددها المطور الرئيسي من وقت لآخر على أنها مساحات تخضع لسيطرة وصيانة وإدارة وتحكم المطور الرئيسي بما فيه من مصلحة لجميع الملاك في المجمع الرئيسي.

Community.

Community Charges the amount calculated by the Master Developer in its absolute discretion and payable by the Transferee (and by any subsequent Owner of the Property and the Building or any part thereof) as a contribution to the costs of the installation, management, operation and maintenance of the Common Facilities in the Master Community.

Construction Contract a contract entered into between the Transferee and any of the Construction Parties in connection with the construction and fit-out of the Building(s) on the Plot or on any other plots contained within the Master Community.

Construction Parties the consultants, contractors or other third parties approved by the Master Developer and engaged by the Transferee for the construction of the Building(s) or any other buildings being constructed for the Transferee within the Master Community.

Co-Owner's Association an association of Co-Owners formed pursuant to the Applicable Laws for the purpose of ensuring the proper control, maintenance, management and administration of a Multi-Owned Building including its areas of common property.

Deadline for Completion 36 months from the date of the Building Permit.

Declaration the master community declaration which is intended to provide for the proper management, administration maintenance and control of the Master Community, as more fully described in Clause 6.2 and downloadable from the Dubai South website www.dubaisouth.ae.

Design Plan the design plan that is to be provided by the Transferee to the Master Developer pursuant to Clause 8.4.

Development Regulations the development control regulations and the design guidelines issued by the Master Developer, which shall govern all design, building permit procedures and construction activities within the Master Community including the Transferee's construction of the Building(s) which are available from the Master Developer's website as may be amended by the Master

رسوم المجمع: المبلغ الذي يحسبه المطور الرئيسي وفقاً لتقديره المطلق الواجب الدفع من المحال إليه (ومن أي مالك لاحق للعقار والمبنى أو أي جزء منه) كمساهمة منه في تكاليف تركيب وإدارة وتشغيل وصيانة المرافق المشتركة في المجمع الرئيسي.

عقد الإنشاء: العقد المبرم فيما بين المحال إليه و أي من أطراف الإنشاء فيما يتعلق بتشييد وتجهيز المبنى (المباني) على الأرض أو أي مساحات أخرى يحتويها المجمع الرئيسي.

أطراف الإنشاء: الاستشاريين والمقاولين أو أي أطراف أخرى الذين يوافق عليهم المطور الرئيسي ويستخدمهم المحال إليه لإنشاء المبنى (المباني) أو أية مباني أخرى يتم بناءها لصالح المحال إليه داخل المجمع الرئيسي.

جمعية أصحاب الملكية المشتركة: هي جمعية أصحاب الملكية المشتركة والتي يتم إنشائها وفقاً للقوانين المطبقة بهدف ضمان ضبط وصيانة وإدارة والتحكم في المبنى المتعدد الملكية والأجزاء المشتركة التابعة له بشكل ملائم.

الموعد النهائي للإنجاز 36 شهراً من تاريخ ترخيص البناء.

البيان: الوثيقة التي تهدف إلى توفير الإدارة والتحكم والصيانة والضبط الملائم للمجمع الرئيسي، طبقاً لما هو مفصل في الفقرة 6-2 و التي يمكن تحميلها من موقع دبي الجنوب الإلكتروني www.dubaisouth.ae

مخطط التصميم: مخطط التصميم الذي سيقدمه المحال إليه للمطور الرئيسي طبقاً لما تنص عليه الفقرة 8-4.

أنظمة التطوير: أنظمة ضبط التطوير والتصاميم الإرشادية الصادرة عن المطور الرئيسي والتي يخضع لها التصميم وإجراءات ترخيص المبنى وأنشطة الإنشاء داخل المجمع الرئيسي، ويشمل ذلك الإنشاءات الخاصة بالمحال إليه من المبنى (المباني) التي تكون متاحة في موقع المطور الرئيسي على الانترنت التي قد يتم تعديلها من حين لآخر من قبل

Developer from time to time.

المطور الرئيسي.

Effective Date the date specified in item 1 of the Particulars.

تاريخ النفاذ: التاريخ المحدد في البند 1 من التفاصيل.

Escrow Accounts Law Law No. 8 of 2007 concerning guarantee accounts of real estate developments in the Emirate of Dubai including any regulations that are issued pursuant to such law and any laws and regulations that replace, vary or supplement such law.

قانون حسابات الضمان: القانون رقم 8 لسنة 2007 بشأن حسابات الضمان الخاصة بالتطوير العقاري في إمارة دبي وأية أنظمة صادرة عن هذا القانون، وأية قوانين وأنظمة قد تحل محله أو تغيره أو تلحق به.

Event of Insolvency the occurrence of one or more of the following:

حالة التعسر: ظهور واحد أو أكثر من الحالات التالية:

(a) the inability of the Transferee to pay its debts, its entry into administration, bankruptcy or liquidation either compulsory or voluntary (except for the purpose of amalgamation or reconstruction),

(أ) عدم قدرة المحال إليه على أداء ديونه، خضوعه لإدارة الغير، الإفلاس أو التصفية سواء كان ذلك بشكل إجباري أم طوعي (بإستثناء إذا كان ذلك بهدف الاندماج أو إعادة الهيكلة)،

(b) the passing of a resolution for a creditors winding-up,

(ب) إصدار قرار حل لصالح الدائنين،

(c) the making of a proposal to the company and its creditors for a composition in satisfaction of its debts or a scheme of arrangement of its affairs,

(ج) تقديم عرض صلح واق مع الشركة وللدائنين أو خطة لترتيب شؤونها،

(d) the application to the court for an administration order, liquidation or bankruptcy order, or

(د) التقدم إلى المحكمة بطلب إتخاذ أمر إداري، تصفية أو قرار إشهار الإفلاس، أو

(e) the appointment of a receiver or administrative receiver.

(هـ) تعيين حارس قضائي أو إداري. .

FAR the co-efficient that denotes the ratio of the total BUA of all Buildings on the Plot over the total land area of the Plot calculated in accordance with the parameters set out in the Development Regulations.

نسبة المساحة الأرضية: هي النسبة المشتركة التي تشير إلى نسبة إجمالي المساحة المبنية لجميع المباني على قطعة الأرض إلى إجمالي المساحة الأرضية لقطعة الأرض المحسوبة وفقاً للمعايير المنصوص عليها في أنظمة التطوير.

Force Majeure any circumstances beyond the reasonable control of a Party and which makes the Party's performance of its obligations under this Agreement (except an obligation to make payment) impossible or so impractical as to be considered effectively impossible in the circumstances. Force Majeure includes but is not limited to: (i) war and other hostilities (whether war be declared or not), invasion, act of foreign enemies, rebellion, revolution, insurrection or military or usurped power or civil war; (ii) the act of any government or authority

القوة القاهرة : وتشير إلى أي ظروف خارجة عن السيطرة المعقولة لأي من الأطراف والتي تجعل من أداء هذا الطرف لالتزاماته المناطة به بموجب هذه الاتفاقية (بإستثناء الالتزام بالدفع) مستحيلًا، أو أن يصبح أداء الالتزامات أمراً غير عملي بحيث يعتبر مستحيلًا تحت تلك الظروف، تشمل القوة القاهرة ما يلي دون الحصر: (1) الحرب والاعتداءات الأخرى (سواء كانت الحرب معلنة أم لا)، الاجتياح، الأعمال الصادرة عن الأعداء الخارجيين، العصيان، الثورة، قوى العصيان المسلح أو العسكري أو القوى الغاصبة أو الحرب الأهلية، (2) أي تصرف صادر عن الحكومة أو السلطة ويشمل ذلك رفض أو نقض أي من الرخص

(including refusal or revocation of any licence, consent or otherwise); (iii) change of flight plans, rules, regulations, (except the Development Regulations and the Declaration), permissions and associated activities changed or revoked by any Relevant Authority; (iv) strike, lock-out, riot, commotion or disorder; (v) act of God, earthquake, flood, tempest and other natural disasters.

GFA the gross floor area of all Buildings on the Plot to be calculated in accordance with the FAR for the Plot.

Hand-Over the point in time upon which the Transferee shall be given control and possession of the Plot including basic access to the Plot reasonably necessary for construction activities to commence, pursuant to Clause 4.3.

Intellectual Property the Logo together with all other trademarks, service marks, trade names, logos, designs, symbols, emblems, insignia, slogans, copyrights, know-how, confidential information, drawings, plans and other identifying materials which are owned by the Master Developer, whether or not registered or capable of registration.

Lands Department the Land and Property Department of the Government of Dubai.

Licensed Telecommunications Providers means those providers which are licensed to provide telecommunications services in the UAE by the Telecommunications Regulatory Authority.

Logo the Dubai South logo, the Dubai World Central logo, Residential District logo and the logo of the Master Community and any other logo utilised in connection with the same from time to time.

Master Community the entire master community known as "the Dubai South Residential District" developed or to be developed on land located in Dubai South, Dubai, UAE, as more fully identified on the Master Plan, which is to be divided into plots and Common Facilities in accordance with the Master Plan and any amendments thereto and includes any and all extensions to the Master Community from time to time.

والموافقات وخلاف ذلك)، (3) تغيير خطط السفر والقواعد والأنظمة (بإستثناء أنظمة التطوير والبيان) والتراخيص والنشاطات الأخرى ذات الصلة أو نقضها من قبل أي سلطة ذات علاقة، (4) الإضرابات، اعتصام العمال، أعمال الشغب أو الإخلال بالأمن، (5) القوى القاهرة والزلازل والفيضانات والعواصف والكوارث الطبيعية الأخرى.

إجمالي المساحة الأرضية: هي المساحة الأرضية الإجمالية لجميع المباني الموجودة على قطعة الأرض والتي سيتم حسابها وفقاً لنسبة المساحة الأرضية لقطعة الأرض.

التسليم: تاريخ السماح للمحال إليه بوضع يده على الأرض بما في ذلك حق المحال إليه في الدخول إلى الأرض والضروري لبدء تنفيذ النشاطات الإنشائية وفقاً للفقرة 4.3.

الملكية الفكرية: شعار الشركة وكافة العلامات التجارية الأخرى، وعلامات الخدمة والأسماء التجارية والشعارات والتصاميم والرموز والشعارات وحقوق النشر والمعارف والمعلومات السرية والنماذج والخطط وأي مواد تعريفية مملوكة للمطور الرئيسي سواء كانت مسجلة أم لا أو قابلة للتسجيل.

دائرة الأراضي: دائرة الأراضي والعقارات التابعة لحكومة دبي.

مزودي الاتصالات المرخصين: يعني المزودين المرخصين لتزويد خدمات الاتصالات داخل دولة الإمارات من خلال هيئة تنظيم الاتصالات.

الشعار: شعار دبي الجنوب، وشعار المنطقة السكنية، وشعار المجمع الرئيسي وأية شعارات أخرى تستخدم لهذه الأغراض من وقت لآخر.

المجمع الرئيسي: جميع أجزاء المجمع الرئيسي المشار إليه بعبارة "المنطقة السكنية" التي تم تطويرها أو سيتم تطويرها على الأرض الواقعة في دبي الجنوب، دبي، دولة الإمارات، طبقاً لما هو محدد أكثر في المخطط الرئيسي والذي يقسم إلى قطع أراضي ومرافق مشتركة وفقاً للمخطط الرئيسي أو أي تعديلات قد تطرأ عليه، وتشمل جميع التوسعات على المجمع الرئيسي من وقت لآخر.

Master Developer the Master Developer named in Item 2 of the Particulars including its successors-in-title, permitted successors and assigns.

Master Developer's Infrastructure the infrastructure to be developed by the Master Developer in respect of the Plot and other parts of the Master Community as more particularly described in the Development Regulations.

Master Plan the draft plan of the Master Community which has been previously provided to the Transferee by the Master Developer and is available for inspection at the offices of the Master Developer, which shall approximately identify the location of the plots and Common Facilities contained therein.

Maximum Permissible GFA the total maximum permissible GFA in respect of the Plot as identified in Item 4 of the Particulars.

Multi-Owned Building a building in the Master Community that is divided into Units and common property and in respect of which a separate Co-Owner's Association is established.

Occupier any person occupying or visiting an Owner's property, including the Owner's contractors, consultants, lessees, tenants, visitors, servants, agents, employees, guests, family members, clients or business associates.

Owner an owner of a Unit or other property within the Master Community including an owner whose title registration is pending and including its heirs, successors-in-title and permitted successors and assigns.

Particulars the particulars as listed at the beginning of this Agreement which form part of this Agreement.

Parties collectively the Master Developer and the Transferee; and "Party" means either one of them.

Permitted Use the permitted use of the Plot as indicated in Item 5 of the Particulars.

Plot the plot of land referred to in Item 4 of the Particulars and further identified on

المطور الرئيسي: المطور الرئيسي المشار إليه في البند 2 من التفاصيل بما في ذلك مندوبيها والمرشحين من قبلها وخلفائها الشاغلين لمناصبهم

البنية التحتية الخاصة بالمطور الرئيسي: البنية التحتية التي سيقوم بتطويرها المطور الرئيسي فيما يتعلق بالأرض والأجزاء الأخرى من المجمع الرئيسي، والمفصلة بشكل أدق في أنظمة التطوير.

المخطط الرئيسي: مسودة المخطط الخاصة بالمجمع الرئيسي والتي تم تقديمها للمحال إليه مسبقاً من قبل المطور الرئيسي والمتاحة للفحص والتدقيق في مكاتب المطور الرئيسي والتي ستحدد بشكل تقريبي موقع الأراضي والمرافق المشتركة التي يحتويها المجمع الرئيسي.

الحد الأقصى لإجمالي المساحة الأرضية المسموح بها: الحد الأقصى الإجمالي المسموح به للمساحة الأرضية لقطعة الأرض كما هو محدد في البند 4 من التفاصيل.

المبنى المتعدد الملكية: مبنى في المجمع الرئيسي مقسم إلى وحدات ومناطق مشتركة، والتي من أجلها تم إنشاء جمعية منفصلة لأصحاب الملكية المشتركة.

الشاغل: أي شخص يشغل أو يزور عقار المالك، بما في ذلك المقاولين الخاصين بالمالك أو المستشارين أو المستأجرين أو المساعدين أو الزوار أو الخدم أو الوكلاء أو الموظفين أو الضيوف أو أفراد العائلة أو الزبائن أو شركاء العمل.

المالك: مالك أية وحدة أو أي عقار آخر في المجمع الرئيسي بما في ذلك أي مالك بانتظار تسجيل ملكيته بما في ذلك ورثته وخلفائه في الملكية والخلفاء والمتنازل لهم المصرح لهم من قبله.

التفاصيل: التفاصيل المدرجة في مقدمة هذه الاتفاقية والتي تشكل جزءاً من هذه اتفاقية.

الأطراف: تشير بلفظ الجمع إلى المطور الرئيسي والمحال إليه، كما تشير كلمة "طرف" إلى أي من هؤلاء الأطراف.

الاستخدام المرخص به: استخدام الأرض المرخص به كما هو محدد في البند رقم 5 من التفاصيل.

الأرض: قطعة الأرض المشار إليها في البند رقم 4 من التفاصيل والمفصلة بشكل كامل في

the Plot Plan.

مخطط الأرض.

Plot Plan the plan and specification of the Plot attached hereto marked Schedule A.

مخطط الأرض: المخطط والمواصفات الخاصة بالأرض والملحقة بهذه الاتفاقية ضمن الملحق أ.

Property the Plot and the Building(s) constructed thereon.

العقار: الأرض والمبنى (المباني) المقامة عليها.

Transferee the Transferee named in Item 3 of the Particulars including its successors-in-title and permitted successors and assigns.

المحال إليه: المحال إليه المسمى في البند رقم 3 من التفاصيل، ويشمل ذلك خلفاءه في الملكية والخلفاء والمتنازل لهم المصرح لهم من قبله.

Relevant Authority(ies) as the context requires:

السلطة (السلطات) المعنية: وتشير إلى ما يلي حسب مقتضى السياق:

(a) the Government of the United Arab Emirates;

(أ) حكومة الإمارات العربية المتحدة؛

(b) the Government of the Emirate of Dubai;

(ب) حكومة إمارة دبي؛

(c) Dubai Aviation City Corporation and any of its subsidiaries or departments having jurisdiction over the Master Community and any other ministry, department or local authority including the Lands Department and the Real Estate Regulatory Agency, which may have jurisdiction over the Property or any matter in connection with the Property; and

(ج) مؤسسة مدينة دبي للطيران أو أي من تابعيها والتي لها إختصاص على المجمع الرئيسي وأي وزارات أخرى أو دوائر أو سلطات محلية، وتشمل دائرة الأراضي ومؤسسة التنظيم العقاري، والتي قد يخضع لها العقار قضائياً أو في أي شؤون أخرى متعلقة بالعقار؛ و

(d) any service provider approved by the Master Developer and having jurisdiction over the Property (including but not limited to the relevant electricity and water authority or provider).

(د) أي موفر خدمات موافق عليه من قبل المطور الرئيسي ولديه سلطة قضائية على العقار (ويشمل ذلك دون الحصر سلطة الكهرباء والماء المعنية أو موفر هذه الخدمات).

Rules such management and conduct rules as the Master Developer may make from time to time for the proper management, administration, maintenance and control of the Master Community and for other relevant matters, and which are binding upon all Owners and Occupiers.

القواعد: قواعد الإدارة والسلوك التي تصدر عن المطور الرئيسي من وقت لآخر بهدف إدارة والتحكم في وصيانة وضبط المجمع الرئيسي بشكل مقبول والصادرة في الأمور الأخرى ذات العلاقة والتي تكون ملزمة للمالكين وشاغلي العقارات.

Schedules the Schedules annexed to this Agreement.

الملحقات: الملحقات الملحقة بهذه الاتفاقية.

Serviced once the service network in respect of the roads, power, water and sewerage is located within the vicinity of the Plot, as determined by the Master Developer in its sole discretion.

مشمول بالخدمات: تعنى إيصال شبكة الخدمات الخاصة بالطرق والطاقة والمياه والصرف الصحي قرب الأرض وكما هو محدد من قبل المطور الرئيسي ووفقاً لما يعتبره مناسباً.

Third Party Contract(s) any agreement concluded between the Transferee and a third party for the sale, donation, or

عقد (عقود) مع طرف آخر: أي اتفاقية تبرم بين المحال إليه وأي طرف ثالث بهدف بيع أو منح أو تحويل ملكية بشئى أنواعها لوحدة أو

alienation of whatsoever nature of one or more Units in the Multi-Owned Building(s) which shall include any preliminary reservation agreement or booking form, a sale and purchase agreement or any other agreement which attempts to grant any form of interest in respect of a Unit.	أكثر من المبنى (المباني) المتعدد الملكية، والتي تشمل أي اتفاقيات حجز أولية أو نماذج حجز أو اتفاقيات بيع وشراء أو أي اتفاقيات تهدف إلى منح أي شكل من المنفعة بالوحدة.
Third Party Transferee(s) any third party Transferee that is purchasing a Unit from the Transferee by virtue of a Third Party Contract.	الأطراف الأخرى المحال اليهم: أي طرف ثالث المحال إليه يقوم بشراء الوحدة من المحال إليه بموجب عقد مع طرف آخر.
Unit a unit of property (such as an apartment, office or retail unit) contained within the Building(s).	الوحدة: الوحدة العقارية (على سبيل المثال شقة أو مكتب أو محل بيع بالتجزئة) موجودة ضمن المبنى (المباني).
UAE the United Arab Emirates.	دولة الامارات: دولة الإمارات العربية المتحدة.
1.2 Use of the singular shall include the plural and vice versa and any one gender includes the other genders and any reference to "persons" includes natural persons, firms, partnerships, companies and corporations.	1.2 الإشارة إلى المفرد تشمل الجمع والعكس صحيح، وتشمل أي إشارة إلى أحد الجنسين تشمل الجنس الآخر، كما أن أية إشارة إلى "أشخاص" تشمل الأشخاص الطبيعيين أو المؤسسات أو الشركات أو الشراكات.
1.3 The clause headings are included for convenience only and shall not affect the interpretation of this Agreement.	1.3 استخدامات عناوين الفقرات لسهولة الإشارة فقط ولن تؤثر في تفسير هذه الاتفاقية.
1.4 All dates and periods shall be determined by reference to the Gregorian calendar.	1.4 تفسر كافة التواريخ والفترات الزمنية وفقاً للتقويم الميلادي.
1.5 The Particulars and the following Schedules form part of this Agreement and shall have effect as if set out in full in the body of this Agreement and any reference to this Agreement includes the Particulars and the Schedules.	1.5 تشكل التفاصيل والجدول التالية جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية وتعتبر نافذة كما لو كانت مدرجة بشكل كامل في نص الاتفاقية وأية إشارة إلى الاتفاقية تشمل التفاصيل والجدول.
Schedules:	
الملحقات:	
Schedule A: Plot Plan	الملحق أ: مخطط الأرض
1.6 If any provision in a definition in this Agreement is a substantive provision conferring rights or imposing obligations then, notwithstanding that it is only in the Interpretation clause of this Agreement, effect shall be given to it as if it were a substantive provision in the body of this Agreement.	1.6 في حال شكّل أي شرط وارد ضمن أي من التعاريف الواردة في هذه الاتفاقية شرطاً أساسياً يمنح الحقوق أو يفرض الالتزامات، يعتبر هذا الشرط فاعلاً كما لو كان شرطاً أساسياً مذكوراً في مضمون هذه الاتفاقية، على الرغم من كونه وارداً في الفقرة الخاصة بتفسير هذه الاتفاقية فقط.
1.7 All approvals, permissions or consents required to be given or procured by the Master Developer under this Agreement must be obtained in advance and be given in writing. The costs and expenses of obtaining such approvals shall be borne by the Transferee (unless otherwise agreed in writing by the Master Developer).	1.7 يجب أن تقدم جميع الموافقات والتصاريح أو الموافقات المطلوبة لتقديمها من قبل المطور الرئيسي بموجب هذه الاتفاقية مقدماً وخطياً. ويتحمل المحال إليه مصاريف ونفقات الحصول على هذه الموافقات (ما لم يتم الموافقة على خلاف ذلك خطياً من قبل المطور الرئيسي).

1.8 Any reference in this Agreement to registration of title at the Lands Department shall mean registration in the real property register and/or registration in the interim register as defined and referred to in the Applicable Laws.

1.8 أية إشارة في هذه الاتفاقية لتسجيل الملكية لدى دائرة الأراضي يجب أن يدل على تسجيل العقار في السجل العقاري و/أو التسجيل في السجل المبني كما هو مشار إليه في القوانين المطبقة.

2. AGREEMENT TO TRANSFER

2- الاتفاق على نقل الملكية

2.1 The Master Developer hereby agrees to the transfer of the Plot from the Transferor to the Transferee subject to clause 5.1 and the Transferee agreeing to be bound to the Master Developer pursuant to the terms and conditions of this Agreement.

وافق المطور الرئيسي بموجب هذا العقد على نقل الأرض من المحيل إلى المحال إليه مع مراعاة أحكام البند 5-1 وموافقة المحال إليه الالتزام بشروط وأحكام هذا العقد.

2.2 The Transferee acknowledges and agrees that all rights, benefits and obligations (present, future and contingent) of the Transferor shall pass to the Transferee upon signing this Agreement including, without limitation, all obligations with respect to the payment of outstanding fees, charges and penalties owing to the Master Developer or any Relevant Authority that have not been settled and fully extinguished by the Transferor prior to the Effective Date.

2-2 يقر ويوافق المحال إليه على أن جميع حقوق، وفوائد، والتزامات (الحالية أو المستقبلية) للمحيل تنتقل إليه عند توقيع هذا العقد، على سبيل المثال لا الحصر جميع التزامات الدفع الرسوم والغرامات المستحقة للمطور الرئيسي أو أي سلطة معنية لم يتم تسويتها بشكل نهائي من قبل المحيل قبل تاريخ النفاذ.

3. PAYMENTS

3- سعر الشراء

Payment of Fees

الدفع

3.1 The Transferee will pay all fees including but not limited to Community Charges in accordance with the terms of this Agreement.

3.1 يلتزم المحال إليه بدفع جميع الرسوم وعلى سبيل المثال لا الحصر رسوم المجمع وفقاً لهذا العقد.

3.2 Each payment made by the Transferee shall be allocated first to the discharge of any penalties, then to the payment of any other amounts due in terms hereof.

3.2 سيتم تخصيص كل دفعة مقدمة من المحال إليه للوفاء بأية غرامات أولاً، وبعد ذلك لسداد أية مبالغ أخرى مستحقة وفقاً لهذه الاتفاقية.

Method of Payment

طريقة الدفع

3.3 Payment of fees must be paid by cheque made out to the Master Developer.

3.3 يجب أن تدفع سعر الرسوم بواسطة شيكات محررة لصالح المطور الرئيسي.

Returned Cheques

الشيكات المرتجعة

3.4 If any cheques are returned due to insufficient funds in the Transferee's account then:

3.4 في حال رجوع أية شيكات دون صرف بسبب عدم كفاية الرصيد في حساب المحال إليه، فإنه:

(a) the Transferee will be liable to pay the Master Developer a penalty of ten thousand Dirhams (AED 10,000) to cover the Master Developer's

(أ) يلتزم المحال إليه بدفع مبلغ عشرة آلاف درهم (10,000) للمطور الرئيسي كغرامة لدفع المصاريف الإدارية للمطور الرئيسي، و

administrative expenses; and

- (b) the Master Developer may require the Transferee to produce bank statements or other documentary evidence of its or their financial standing.
- 3.5 If a Transferee's cheque is returned for any reason after being presented for payment, then the Master Developer may request that the Transferee immediately replace the returned cheque with a banker's draft/manager's cheque within seven (7) calendar days.
- 3.6 For the avoidance of doubt, if a Transferee's cheque is returned for reasons other than insufficient funds in the Transferee's account the Transferee will not be liable for the penalty set out in Clause 3.4 (a).
- (ب) للمطور الرئيسي الحق بمطالبة المحال إليه بتقديم كشف للحساب البنكي أو أي إثبات خطي آخر لوضعه المالي.
- 3.5 في حال رجوع شيك المحال إليه دون صرف لأي سبب بعد تقديمه للصرف، فإن للمطور الرئيسي الحق بمطالبة المحال إليه على الفور باستبدال الشيك المرتجع بشيك بنكي مصدق أو أمر دفع بنكي مصدق خلال سبعة أيام.
- 3.6 لتجنب أي غموض، فإنه في حال رجوع شيك المحال إليه لأسباب غير عدم كفاية الرصيد في حسابه، فإن المحال إليه لن يكون مسؤولاً عن الغرامة المذكورة في الفقرة 3-4(أ).

Late or Non-Payment

التأخير أو عدم الدفع

- 3.7 In the event of any late payment or non-payment the Master Developer will give the Transferee thirty (30) calendar days written notice to rectify the default and the Transferee will be liable to liquidated damages of five thousand Dirhams (AED 5,000) per day from the due date to the date the Master Developer receives cleared funds of the amount which is due and owing.
- 3.7 في حال التأخير في الدفع أو عدم الدفع، سوف يقوم المطور الرئيسي بتوجيه إنذار كتابي إلى المحال إليه لتصحيح الإخلال خلال مدة ثلاثون (30) يوماً ويكون المحال إليه ملزماً بدفع تعويضات قيمتها خمسة آلاف (5,000) درهماً لليوم الواحد وذلك من تاريخ الاستحقاق ولغاية تاريخ تسلم المطور الرئيسي للمبالغ المستحقة.

4. HAND-OVER

4- التسليم

- 4.1 The Transferee accepts and agrees that the Plot is being handed over from the Transferor and sold "as is" and the Master Developer has no liability or obligation whatsoever to the Transferee in respect of the state or condition of the Plot (including, without limitation, anything on or upon the Plot) except as provided for in this Agreement.
- 4.1 يقر ويوافق المحال إليه بأن الأرض تم تسليمها وبيعها من المحيل "على وضعها الحالي" ولا تقع أي التزامات أو مسؤوليات على عاتق المطور الرئيسي للمحال إليه بشأن وضع وحالة الأرض، وعلى سبيل المثال لا الحصر (أي شيء يقع على أو في الأرض) باستثناء ما ورد في هذا العقد.
- 4.2 The Transferee accepts and agrees that upon signing this Agreement:
- 4.2 يقر ويوافق المحال إليه عند توقيع هذا العقد على الآتي:
- 4.2.1 Handover of the Plot from the Transferor to the Transferee will be deemed to have occurred; and
- 4.2.1 تسليم الأرض من المحيل إلى المحال إليه يعتبر بأنه حصل، و
- 4.2.2 and all risk and benefit in respect of the Plot will pass from the Transferor to the Transferee.
- 4.2.2 أن جميع المخاطر أو الفوائد المتعلقة بالأرض تنتقل من المحيل إلى المحال إليه.

4.3 Except where the Master Developer and/or its agents or contractors are contributory responsible for the same, and then only to that extent, the Transferee shall from the Hand-Over date (or date of earlier possession and occupation, if applicable) indemnify and hold the Master Developer and its agents and contractors harmless against all claims, proceedings, costs, damages, expenses and losses arising out of any damage to property or injury or fatality caused to any person (whether directly or indirectly) through:

- (a) the execution and completion of any construction on the Plot or the remedying of any defects therein; and/or
- (b) the defective or damaged condition of any part of the Plot or Building(s) or any other structure constructed thereon and any fixtures, fittings or electrical wiring therein; and/or
- (c) the spread of fire or smoke or the flow of water from any part of the Plot; and/or
- (d) the act, default or neglect of the Transferee or the Transferee's Occupiers.

4.4 The Transferee shall, at the Transferee's own cost and expense, secure and maintain from the Hand-Over date a broad form comprehensive coverage policy of property all risks, public liability, contractors all risks, third party liability, marine hull and associated liabilities (where applicable), contractors plant and equipment, workman's compensation, employers liability insurance, and motor vehicle insurance against all loss or liability caused by or connected with the Transferee's occupation, construction activities and use of the Plot and in respect of all the abovementioned policies they shall include the Master Developer as a named insured thereon together with a waiver of subrogation in favour of the Master Developer. Such insurances shall include third party insurance for any damage arising out of public or private nuisance to adjoining land and persons, fire, flooding, storms, subsistence and land slippage, lightning, explosion, earthquake, escape of oil, acts of terrorism, bursting and overflowing of water tanks, apparatus

4.3 باستثناء الحالة التي يكون فيها المطور الرئيسي و/أو وكلائه أو مقاولوه مشاركين في المسؤولية عن أعمالهم، وضمن هذه الحدود فقط، يلتزم المحال إليه اعتباراً من تاريخ التسليم (أو تاريخ الحيازة والإشغال الأقرب، في حال انطبق ذلك)، بتعويض والمحافظة على تعويض المطور الرئيسي ووكلائه ومقاوليه ضد كافة المطالبات والدعاوى والتكاليف والأضرار والمصاريف والخسائر الناشئة عن أية أضرار في الممتلكات أو إصابات أو وفاة يتعرض لها أي شخص (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر) نتيجة لـ:

- (أ) تنفيذ وإكمال أي إنشاءات على الأرض أو إصلاح أي عيوب ظاهرة عليها؛ و/أو
- (ب) وجود عيب أو ضرر في أي جزء من الأرض أو المبنى (المباني) أو أي بناء تم تشييده وأية مثبتات أو تركيبات أو أسلاك كهربائية؛ و/أو
- (ج) انتشار الحريق أو الدخان أو تدفق المياه من أي جزء من الأرض؛ و/أو
- (د) تصرف أو تقصير أو إهمال من قبل المحال إليه أو شاغلي العقار التابعين للمحال إليه.

4.4 يقوم المحال إليه، وعلى نفقته الخاصة، بضمان والمحافظة على وثيقة تأمين تغطية شاملة منذ التسليم ضد جميع المخاطر المتعلقة بالعقار والمسؤولية العامة وجميع مخاطر المقاولين ومسؤولية الأطراف الأخرى، والتأمين ضد مخاطر جسم السفينة والمسؤوليات المتعلقة بذلك (كلما كان ذلك مطبقاً)، معامل ومعدات المقاولين، تعويضات العمال، تأمين مسؤولية أصحاب الأعمال، تأمين جميع المركبات ضد أي خسائر أو مسؤوليات تنشأ عن أو متعلقة بشاغلي العقار التابعين للمحال إليه أو أنشطة الإنشاء واستخدام الأرض. وفيما يتعلق بجميع وثائق التأمين المذكورة أعلاه، يجب أن تنص هذه البوالص على أن المطور الرئيسي مستفيد من التأمين واستثناء مبدأ الإحلال لمصلحة المطور الرئيسي. يجب أن يشمل هذا التأمين؛ التأمين ضد الغير عن أي ضرر ينشأ عن أي أذى عام أو خاص ينشأ عن الأراضي المجاورة والأشخاص والحرائق والفيضانات والعواصف والإعاشية والزلازل الأرض، والرعد والانفجارات والزلازل وتسرب النفط والإرهاب وتفجير وقيضان خزانات المياه والمعدات والأنابيب وأي مخاطر أخرى التي يؤمن ضدها المحال إليه من وقت لآخر بما يتعلق بالأرض.

	or pipes and any other risks a prudent Transferee would insure against from time to time in relation to the Plot.	
4.5	The Transferee shall supply copies of such insurance policies and evidence of payment of premiums to the Master Developer upon request by the Master Developer.	4.5 يقوم المحال إليه بتزويد المطور الرئيسي بنسخ عن هذه البوالص وأي دلائل تفيد بسداد الأقساط عند طلبه.
4.6	The Transferee will ensure that nothing is done or omitted to be done which would prejudice or invalidate any insurance cover obtained by the Transferee or the Master Developer pursuant to the provisions of this Agreement, in particular the compliance with all Applicable Laws and all construction, health, safety and fire precautions.	4.6 يضمن المحال إليه بعدم التصرف أو الإهمال بطريقة من شأنها المساس بأي غطاء تأميني تم الحصول عليه من قبل المحال إليه أو المطور الرئيسي طبقاً لما نصت عليه أحكام هذه الاتفاقية وبالخصوص الخضوع لجميع القوانين المطبقة وكافة التدابير الاحتياطية المتعلقة بالإنشاء والصحة والسلامة والحماية من الحريق.
5.	REGISTRATION OF TITLE	-5 تسجيل الملكية
5.1	Subject to the Transferee discharging and complying with all of its obligations in accordance with the terms of this Agreement, the Master Developer shall provide the Transferee with a no objection certificate for the purpose of registering the transfer of title of the Plot from the Transferor to the Transferee. It is the Transferee's sole responsibility to ensure that the Transferor shall transfer a clear and unencumbered title in respect of the Plot to the Transferee and procure registration of such transfer in favour of the Transferee with the Lands Department as soon as is reasonably possible in accordance with and subject to the Applicable Laws.	5.1 بشرط قيام المحال إليه بإبراء ذمته والالتزام بكافة الالتزامات الأخرى المطلوبة بموجب هذه الاتفاقية، يلتزم المطور الرئيسي بتقديم خطاب عدم ممانعة للمحال إليه وذلك لغرض تسجيل نقل ملكية الأرض من المحيل إلى المحال إليه. وتعد مسؤولية المحال إليه بشكل فردي ضمان نقل المحيل ملكية العقار خالية من أي أعباء إلى المحال إليه، مع العمل على تسجيل هذا النقل لصالح المحال إليه لدى دائرة الأراضي، حالما يكون ذلك ممكناً بشكل معقول ووفقاً للقوانين المطبقة.
5.2	The Transferee shall provide evidence of the registration of title of the Plot in the Transferee's name within thirty (30) days of the date of completion of registration. The Transferee shall be solely responsible to pay and ensure that all costs of and incidental to the registration of transfer of title to the Plot (whether such costs are payable on behalf of the Transferee, the Master Developer or the Transferor, including but not limited to, a title registration fee) in the name of the Transferee at the Lands Department pursuant to the Applicable Laws.	5.2 يلتزم المحال إليه بإثبات بتسجيل نقل ملكية الأرض باسمه خلال ثلاثون (30) يوماً من تاريخ إنهاء التسجيل. ويلتزم المحال إليه بشكل فردي دفع وضمان كافة تكاليف تسجيل نقل ملكية الأرض (سواء كانت هذه التكاليف تسدد بالنيابة عن المحال إليه أو المطور الرئيسي بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر رسم تسجيل الملكية) باسم المحال إليه في دائرة الأراضي ووفقاً للقوانين المطبقة.
5.3	The Parties agree that this Agreement shall be recorded as a form of restriction on the title of the Plot and shall remain binding and shall run with the title of the Plot from the date of such registration.	5.3 وافق الطرفان بأن يتم تسجيل هذه الاتفاقية كقيود على ملكية الأرض وأن تبقى ملزمة وأن تسري مع ملكية الأرض اعتباراً من تاريخ ذلك التسجيل.

- 5.4 Notwithstanding the provisions of Clause 5.1, the Parties shall ensure that they comply with the requirements of the Applicable Laws insofar as they relate to the pre-registration of the title of the Plot in accordance with the Applicable Laws and the costs of and incidental to such pre-registration of title shall be for the Transferee's account.
- 5.5 The Transferee shall accept transfer of title to the Plot subject to such easements and restrictions benefiting or burdening the Plot in terms of this Agreement or as imposed by any Relevant Authority and/or the Lands Department, including but not limited to any easements or rights of way in connection with the provision and maintenance of infrastructure, water, chilled water, sewerage, electricity, drainage, cabling, other utilities and telecommunications to the Plot and to neighbouring properties and subject to the reservation of mineral rights in favour of the Government of the UAE pursuant to the Applicable Laws.
6. DUBAI SOUTH
- المخطط الرئيسي
- 6.1 The Master Developer may from time to time make such variation to the Master Plan as the Master Developer may in the circumstances deem necessary for aesthetic reasons, technical reasons, in compliance with the requirements of any Relevant Authority or any addition, deletion or amendment of any of the proposed Common Facilities and Commercial Facilities as the Master Developer in its absolute discretion deems fit. Thus while the Master Plan is as accurate as possible, (and reflects the present intention of the Master Developer as at the date of this Agreement), the Transferee acknowledges that final measurements or adjustments may need to be made.
- 6.2 The Transferee acknowledges and agrees as follows:
- (a) The Master Community is being developed into a homogeneous residential, commercial, leisure and retail community.
- (b) The Master Developer is the Master Developer of the Master Community
- بالرغم من أحكام الفقرة رقم 5-1، يجب على الطرفين أن يتأكدا بأن يلتزمان بمتطلبات القوانين المطبقة التي تتعلق بالتسجيل المبني لملكية الأرض وفقاً للقوانين المطبقة، ويجب على المحال إليه أن يدفع كافة التكاليف المتعلقة بالتسجيل المبني للأرض.
- يلتزم المحال إليه بقبول نقل ملكية الأرض مع الالتزام بكافة حقوق الارتفاق والقيود التي يستفيد منها في الأرض أو التي تقع عبئاً عليه وفقاً لما جاء في هذه الاتفاقية أو كما هو مفروض عليه من قبل أي من السلطات المعنية و/أو دائرة الأراضي، ويشمل ذلك دون الحصر حقوق الارتفاق أو الحقوق المتعلقة بتوفير وصيانة البنية التحتية والمياه والمياه المبردة والصرف الصحي والكهرباء والمياه العادمة وتمديد الأسلاك والمرافق الأخرى والاتصالات للأرض وللعقارات المجاورة، حيث يخضع ذلك للحفاظ على حقوق استغلال المناجم لحكومة دولة الإمارات طبقاً لما جاء في القوانين المطبقة.
- 6 دبي الجنوب
- 6.1 قد يقوم المطور الرئيسي من وقت لآخر بإجراء تغييرات على المخطط الرئيسي وفقاً لما يراه ضرورياً بأهداف تجميلية أو فنية، بما يتفق مع متطلبات أي من السلطات المعنية، أو إجراء أي إضافات أو إلغاءات أو تعديلات على أي من المرافق المشتركة والمرافق التجارية، وحسبما يراه المطور الرئيسي مناسباً. بالتالي، وفي حال صحة المخطط الرئيسي (وتعكس نية المطور الرئيسي الحالية المحددة في تاريخ إبرام هذه الاتفاقية) يقر المحال إليه على أنه قد يكون هناك حاجة لإجراء بعض التدابير أو التعديلات النهائية.
- 6.2 يقر المحال إليه ويوافق على ما يلي:
- (أ) يتم تطوير المجمع الرئيسي ليصبح مجتمعاً سكنياً وتجارياً منسجماً يحتوي على مرافق ترفيهية ومجمعات تجارية.
- (ب) المطور الرئيسي هو المطور الرئيسي للمجمع الرئيسي ويمارس سلطاته

and shall exercise authority and control over all those areas and facilities designated as Common Facilities pursuant to the Applicable Laws.

(c) The Master Developer will have authority to and will, inter alia:

- (i) administer and manage the Master Community;
- (ii) make and enforce appropriate Rules and regulations;
- (iii) maintain the Common Facilities as and when necessary; and
- (iv) recover any resulting costs from the Owners in the form of the Community Charges.

(d) Subject to Clause 6.3, the Declaration, will, inter alia:

- (i) provide for the Master Developer to be the perpetual manager of the Common Facilities;
- (ii) require the Transferee and subsequent Owners to pay Community Charges towards expenses incurred in connection with the management, administration, maintenance and control of the Master Community;
- (iii) grant and reserve necessary public, pedestrian and vehicular rights of way and easements for utilities, services and infrastructure vis-à-vis the Common Facilities and other buildings in the Master Community; and
- (iv) require the Transferee to adopt a multiple ownership and management scheme for the Building, in compliance with the Applicable Laws, in the event that the Transferee wishes to undertake the sale of Units.

(e) The Transferee, its successors-in-title and permitted assigns as well as all other Owners and the Master Developer, shall be bound by the Declaration. The Declaration is equally binding upon any and all Owners and Occupiers, and the Transferee shall

وسيطرته على جميع هذه المناطق والمرافق المعينة كمرافق مشتركة، ووفقاً لما هو منصوص عليه في القوانين المطبقة.

(ج) يكون للمطور الرئيسي السلطات التالية، بالإضافة إلى السلطات الأخرى، ما يلي:

- (1) إدارة وتبوير المجمع الرئيسي؛
- (2) إصدار وتفعيل القواعد والأنظمة المناسبة؛
- (3) المحافظة على المرافق المشتركة وصيانتها عند اللزوم؛ و
- (4) استرداد أية تكاليف ناتجة من المالكين حيث يكون ذلك بشكل رسوم المجمع.

(د) طبقاً لما جاء في الفقرة 6-3، يشمل البيان ما يلي من بين الأمور

- (1) النص على أن المطور الرئيسي هو المدير الدائم للمرافق المشتركة؛
- (2) الطلب من المحال اليه والمالكين اللاحقين أن يدفعوا رسوم المجمع للوفاء بالمصاريف المتكبدة فيما يتعلق بإدارة وصيانة والتحكم بالمجمع الرئيسي؛
- (3) منح والاحتفاظ بالحقوق العامة وتلك الخاصة بالسير والسيارات وحقوق الارتفاق المتعلقة بالمرافق والخدمات والبنية التحتية الخاصة بالمرافق المشتركة والمباني الأخرى في المجمع الرئيسي؛ و
- (4) الطلب من المحال اليه اعتماد نظام ملكية وإدارة متعدد للمبنى وفقاً للقوانين المطبقة، وذلك في حال رغب المحال اليه ببيع الوحدات.

(هـ) يعتبر المحال اليه وخلفاؤه في الملكية والمنتازل لهم المصريح لهم من قبله، وكذلك جميع المالكين الآخرين والمطور الرئيسي ملزمين بالبيان. يكون البيان ملزماً بنفس الدرجة لكافة المالكين وشاغلي العقار، كما يلتزم المحال اليه بالعمل على إبلاغ شاغلي العقار لديه والتزامهم به.

procure that its Occupiers are aware of and shall comply with them.

(f) The Declaration shall be subject to and shall be in a format that is either prescribed or in compliance with the Applicable Laws.

(g) The Transferee acknowledges and understands that the Property and every other property in the Master Community is sold subject to the terms of the Declaration, and that steps will be taken so that the registration of the Property in the Lands Department will be made subject to the terms of the Declaration in the form of a restriction. Notwithstanding such registration, the Transferee personally and on behalf of its successors and permitted assigns acknowledges, agrees and undertakes for the benefit of the Master Developer and the other Owners that the Declaration has the form of a restriction in a document and is equally binding on any third party who wishes to acquire the Property or any part of the Property.

(و) يخضع البيان إلى، ويكون محرراً بالشكل المحدد أو وفقاً لمتطلبات القوانين المطبقة.

(ز) يقر المحال اليه ويدرك أن بيع العقار وأية ملكية أخرى في المجمع الرئيسي يتم مع الالتزام بشروط البيان وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات بحيث يتم تسجيل العقار لدى دائرة الأراضي مع الالتزام بشروط البيان والموضحة على شكل قيد. بالرغم من هذا التسجيل، يقر المحال اليه عن نفسه وعن خلفائه والمتنازل لهم المصريح لهم من قبله ويوافق ويتعهد لمصلحة المطور الرئيسي والمالكين الآخرين أن بيان المجمع الرئيسي له صيغة وصفة القيد ضمن مستند، وبأنه ملزم بشكل مساو لأي طرف آخر يرغب بحيازة العقار أو أي جزء منه.

Co-Owner Associations

جمعيات أصحاب الملكية المشتركة

6.3 The Transferee acknowledges and agrees as follows:

6.3 يقر المحال اليه ويوافق على ما يلي:

(a) With effect from the date on which any person other than the Transferee becomes an owner of a Unit in a Multi-Owned Building(s), a Co-Owner's Association shall be deemed to be established and every person who becomes an owner in a Multi-Owned Building(s), including the Transferee, shall be a member of the Co-Owner's Association.

(أ) بدءاً من التاريخ الذي يصبح به أي شخص آخر غير المحال اليه مالكاً لوحدة في مبنى (مباني) متعدد الملكية، يعتبر أنه تم تأسيس جمعية لأصحاب الملكية المشتركة، كما يعتبر أي شخص يصبح مالكاً في مبنى (مباني) متعدد الملكية، بما في ذلك المحال اليه، عضواً في جمعية أصحاب الملكية المشتركة.

(b) The Co-Owner's Association shall be required to immediately adopt a constitution upon its establishment in accordance with the Applicable Laws. The terms of such constitution may be in a prescribed format as stipulated under the Applicable Laws and shall make provision for all Unit Owners to comply with rules and regulations designed to ensure the proper control, management and administration of the Multi-Owned Building(s), and the said Unit Owners will be required to contribute towards the cost of management, administration and maintenance of the Multi-Owned

(ب) يُطلب من جمعية أصحاب الملكية المشتركة بإقرار نظام أساسي مباشرة عند إنشائها وفقاً للقوانين المطبقة. يجوز أن تكون الشروط والأحكام الواردة في هذا النظام الأساسي وفقاً للنموذج المحدد والمنصوص عليه في القوانين المطبقة، كما يجب أن تنص على إلزام جميع المالكين للوحدات بتطبيق القواعد والأنظمة الصادرة بهدف ضبط وإدارة والتحكم بالمبنى (المباني) متعدد الملكية، كما يطلب من مالكي الوحدات المذكورين المشاركة في تكلفة إدارة وصيانة المبنى (المباني) متعدد الملكية، ويشمل ذلك الملكية المشتركة الخاصة بهم، وذلك من خلال دفع رسوم المجمع.

Building(s), including their common property, through payment of Community Charges

- (c) Every Unit in the Multi-Owned Building(s) shall be sold subject to the terms of the adopted constitution and the Transferee personally and on behalf of its Third Party Transferees, successors and assigns, acknowledges, agrees and undertakes for the benefit of the Master Developer and the other Owners in the Master Community that the adopted constitution will have the form of a restriction in perpetuity on the Unit title and shall be equally binding in relation to each Unit.

(ج) تباع جميع الوحدات التابعة للمبنى (المباني) متعدد الملكية وفقاً للشروط الواردة في النظام الأساسي، ويقر المحال إليه ويوافق شخصياً وبالنيابة عن الأطراف الأخرى المحال إليها والخلفاء والمتنازل لهم، وكما يتعهد بما فيه من مصلحة للمطور الرئيسي والمالكين الآخرين في المجمع الرئيسي بأن يتخذ النظام الأساسي الذي تم تبنيه شكل القيد الدائم على ملكية الوحدة وأن يكون ملزماً بشكل متساوي فيما يتعلق بكل وحدة من وحدات المجمع.

7. COMMUNITY CHARGES

7- رسوم المجمع

- 7.1 The Transferee acknowledges that Owners within the Master Community shall be required to pay the Community Charges which shall be administered, calculated and determined as follows:

7.1 يقر المحال إليه أنه يجب على المالكين في المجمع الرئيسي أن يقوموا بسداد رسوم المجمع التالية والتي يتم إدارتها واحتسابها وتحديدتها وفقاً للاتية:

- (a) For the proper maintenance, management and control of the Master Community as a whole the Transferee and every Owner of property (whether comprising one or more plots and/or units) will be required to pay the full amount of the Community Charges from the date the Plot is Serviced irrespective of whether the Transferee has commenced or completed construction of the Building(s).

(أ) بهدف صيانة وإدارة وضبط المجمع الرئيسي ككل، يلتزم المحال إليه وكل مالك عقار (سواء كان العقار يحتوي على قطعة أرض أو أكثر و/ أو وحدات) بدفع كافة رسوم المجمع من تاريخ الذي يصبح الأرض مشمولاً بالخدمات سواء بدأ المحال إليه بإنشاء أو انتهى إنشاء المبنى (المباني).

- (b) For the proper maintenance, management and control of the Building(s), every Owner of a Unit in the Multi-Owned Building(s) will be required to pay service charges to the Co-Owner's Association in terms of the constitution as referred to in Clause 6.3.

(ب) بهدف الصيانة المناسبة وإدارة وضبط المبنى (المباني) يطلب من كل مالك وحدة فسي المبنى (المباني) الملكية أن يدفع رسوم المجمع لجمعية أصحاب الملكية المشتركة وفقاً لبنود النظام الأساسي كما تمت الإشارة إليه في الفقرة 6-3.

- 7.2 The Transferee acknowledges that the Master Developer intends to delegate its responsibilities for the collection of Community Charges pursuant to Clause 7.1(a) upon formation of the Co-Owner's Associations and the Transferee undertakes to disclose this provision in its on-sale agreements or other association documentation and this delegation of responsibility shall be accepted by all new co-owners.

7.2 يقر المحال إليه بأن المطور الرئيسي ينوي تفويض مسؤولياته الخاصة بجمع رسوم المجمع وفقاً للفقرة 7.1(أ) على تشكيل لجمعية أصحاب الملكية المشتركة ويتعهد المحال إليه بالإفصاح عن هذا الشرط في اتفاقيات البيع الخاصة به أو في وثائق الجمعية الأخرى، ويجب أن يوافق جميع المالكين المشتركين الجدد على هذا التفويض للمسؤوليات.

7.3 The Transferee agrees to pay all applicable Community Charges in relation to the Property that have not been delegated to the Co-Owner's Association in accordance with Clause 7.2 within thirty (30) days from the date of issue of an invoice, notice or letter issued by the Master Developer pursuant to Clause 7.1 advising the Transferee the Plot is Serviced and, to comply with any and all Community Charges provisions contained in any Rules and in the constitution and to procure that its end Transferees are aware of and comply with same.

7.3 يوافق المحال اليه على سداد رسوم المجمع المنطقية والمتعلقة بالعقار، الذي لم يتم إحالته إلى جمعية أصحاب الملكية المشتركة وفقاً لما جاء الفقرة 7-2 خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار الفاتورة أو الإشعار أو الخطاب من قبل المطور الرئيسي، وفقاً لما جاء في الفقرة 7-1، والتي سيعمل بموجبها المطور الرئيسي على إبلاغ المحال اليه بتوصيل الخدمات للأرض، وأن يلتزم بجميع الشروط الواردة بشأن رسوم المجمع والواردة في أي من القواعد وفي النظام الأساسي، كما يعمل على أن يكون المحال اليهم النهائيين هم على علم بهذه الشروط ويلتزمون بها.

8. TRANSFEE'S CONSTRUCTION OBLIGATIONS

8- التزامات الإنشاء الخاصة بالمحال إليه

Development Regulations

أنظمة التطوير

8.1 The Master Developer shall issue design and construction guidelines from time to time which shall govern all construction activities within the Master Community including the Transferee's construction of the Building(s).

8.1 يقوم المطور الرئيسي بإصدار التصميمات وإرشادات البناء من وقت لآخر والتي تنظم جميع أنشطة البناء داخل المجمع الرئيسي، شاملة أنشطة البناء الخاصة بالمحال اليه للمبنى (المباني).

8.2 The Development Regulations will also govern the procedures applicable for the submission of plans and documents and will provide details of the Master Developer's standard fee tariff pursuant to Clause 8.12, as may be amended by the Master Developer from time to time.

8.2 تنظم أنظمة التطوير أيضاً الإجراءات المطبقة بشأن تسليم المخططات والوثائق وتقوم بتوفير تفاصيل لتعريف رسوم المطور الرئيسي الأساسية، وفقاً للفقرة 8-12، وحسبما يتم تعديلها من قبل المطور الرئيسي من وقت لآخر.

8.3 For the avoidance of doubt, the Parties record that, in following the Development Regulations of the Master Developer, the Transferee shall not be deemed to be relieved of any contractual and/or statutory or further legal obligations to carry out its works and/or services in accordance with the Applicable Laws and international best practices and standards that prevail in the industry. Nor shall it be deemed that the Transferee is relieved of any such obligations to ensure that all materials and/or equipment used in, on and for construction are of the required applicable legal standard and quality. In this regard, the Transferee hereby indemnifies the Master Developer against any claims, costs, injury and/or damages of whatever nature that may arise from its failure to abide by the Development Regulations and/or that may arise from any further failure on its part to adhere to the Applicable Laws and/or international best practices and standards in carrying out any design and/or construction related

8.3 لتجنب الشك، يدون الأطراف بأنه، وطبقاً لما جاء في أنظمة التطوير الصادرة عن المطور الرئيسي، لن يتم إعفاء المحال اليه من أية التزامات تعاقدية و/أو تشريعية أو التزامات قانونية أخرى لتنفيذ الأعمال و/أو الخدمات وفقاً للقوانين المطبقة ولأفضل المعايير والممارسات العالمية السائدة في هذا المجال. كما لن يتم إعفاء المحال اليه من هذه الالتزامات لضمان أن جميع المواد و/أو المعدات المستخدمة في البناء متفقة مع المعايير والجودة المطلوبة قانوناً. وفي هذا الشأن يقوم المحال اليه بموجب هذه الاتفاقية بتعويض المطور الرئيسي ضد كافة المطالبات والدعاوى والتكاليف والأضرار مهما كان نوعها، والتي قد تنشأ نتيجة لعدم الالتزام بأنظمة التطوير و/أو أي فشل في الالتزام بالقوانين المطبقة و/أو بأفضل الممارسات والمعايير العالمية في تنفيذ نشاطات أي تصميم و/أو بناء ذات علاقة.

activities.

Design Plan

مخطط التصميم

8.4 The Transferee shall submit a Design Plan pursuant to the provisions of the Development Regulations to the Master Developer no later than twelve (12) months following the Effective Date. The Design Plan shall be in the form prescribed by the Master Developer and shall include all relevant plans, drawings and other documents required by the Master Developer. The Design Plan may not exceed the Maximum Permissible GFA. The approval of the Design Plan and all matters relating to the construction and design of the Building shall be governed by and determined in accordance with the Development Regulations and shall be subject to Clauses 8.14 and 8.15.

8.4 يقوم المحال اليه بتسليم مخطط التصميم للمطور الرئيسي طبقاً لأحكام أنظمة التطوير بما لا يقل عن اثني عشر (12) شهراً بعد تاريخ النفاذ. يكون مخطط التصميم حسب النموذج المحدد من قبل المطور الرئيسي ويجب أن يشتمل على المخططات والرسومات المعنية والوثائق الأخرى المطلوبة من قبل المطور الرئيسي. ولا يمكن لمخطط التصميم أن يتجاوز الحد الأقصى المسموح به لإجمالي المساحة الأرضية. تخضع الموافقة على مخطط التصميم وجميع الشؤون الأخرى المتعلقة بالإنشاء وتصميم البناء وتحدد بموجب أنظمة التطوير وأن تكون خاضعة للفقرات 8.14 و 8.15.

8.5 The Design Plan approval process is carried out on a first-come, first-served per Phase basis. The Master Developer will endeavour to review the Design Plan as soon as reasonably practicable following submission in accordance with the Development Regulations however, the Transferee acknowledges and agrees that the Master Developer will not be in any way liable to the Transferee for any claims, proceedings, costs, damages, expenses or losses (whether direct or indirect, special consequential or otherwise) arising out of or in relation to the Design Plan review and approval process or any delays thereto.

8.5 يتم السير في إجراءات الموافقة على مخطط التصميم على أساس خدمة المتقدم الأول أولاً تبعاً لكل مرحلة. سوف يسعى المطور الرئيسي إلى مراجعة مخطط التصميم بأقرب وقت ممكن بعد تقديمها وفقاً لما هو معمول به في أنظمة التطوير، وعلى كل حال فإن المحال اليه يقر ويوافق بأن المطور الرئيسي لن يكون بأي حال مسؤولاً أمام المحال اليه عن أي من مطالبات أو دعاوى أو مصاريف أو أضرار أو خسائر (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وسواء كانت ناتجة عن أي منها أم لا) والتي تنشأ عن أو لها علاقة بمراجعة مخطط التصميم وإجراءات الموافقة عليه أو أي تأخيرات ناشئة عن ذلك.

Access for Soil Testing

الدخول بهدف فحص التربة

8.6 After the Transferee has submitted the Design Plan the Transferee may apply to the Master Developer in accordance with the Development Regulations for initial access to the Plot for the purposes of performing soil testing.

8.6 بعد أن يقوم المحال اليه بتقديم مخطط التصميم يجوز للمحال اليه تقديم طلب للمطور الرئيسي وفقاً لأنظمة التطوير بالدخول المبدئي لقطعة الأرض بأهداف إجراء فحص التربة.

8.7 The Transferee acknowledges and understands that access to the Plot is at its own risk and expense and the Transferee shall from the date of access to the Plot indemnify and hold the Master Developer, its agents and contractors harmless against all claims, proceedings, costs, damages, expenses and losses arising out of any damage to property or injury or fatality caused to any person (whether directly or indirectly) through the Transferee's access or the act, default or neglect of the

8.7 يقر المحال اليه ويدرك بأن الدخول إلى الأرض يكون على مسؤوليته الشخصية ونفقاته الخاصة ويتوجب على المحال اليه بدءاً من تاريخ الدخول إلى الأرض التعويض والمحافظة على أن يكون المطور الرئيسي ووكلائه ومقاوليه بمنأى عن أي مطالبات ودعاوى وتكاليف وأضرار ومصاريف وخسائر ناشئة عن أية أضرار في الممتلكات أو إصابات أو وفاة يتعرض لها أي شخص (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر) الناتجة عن دخول المحال اليه إلى الأرض أو تصرفاته أو إهماله أو أي من ووكلائه ومقاوليه.

Transferee, or its agents or contractors.

Construction Contracts

عقود الإنشاء

8.8 To ensure the proper protection of Third Party Transferees and all Construction Parties engaged in the construction of the Building(s), the Transferee shall be required to comply with the following requirements:

8.8 لضمان حماية الأطراف الأخرى المحال اليهم و كافة جهات الإنشاء التي تتولى إنشاء المبني (المباني)، يلتزم المحال اليه بالالتزام بالمتطلبات التالية:

(a) every Third Party Contract and every Construction Contract entered into by the Transferee with the Construction Parties must contain stepping-in provisions which shall provide that, if called upon to do so at any time by the Master Developer, or its nominee (as the case may be) due to the Transferee's default or breach of its obligations under this Agreement:

(أ) كل عقد مع طرف آخر وكل إنشاء يبرمه المحال اليه مع أطراف الإنشاء يجب أن يحتوى على بنود الإحلال والتي يجب أن تنص على، في حال استخدام هذا الحق، في أي وقت، من قبل المطور الرئيسي أو وكلائه (كما يقتضي به الحال) وذلك بسبب إخلال المحال اليه لالتزاماته بموجب هذه الإتفاقية:

(i) the rights and duties of the Transferee in terms of any Construction Contract and Third Party Contract shall be transferred by means of assignment to the Master Developer or its nominee;

(1) حقوق والتزامات المحال اليه فيما يتعلق بعقد الإنشاء وعقد مع طرف آخر يجب أن تنتقل إلى المطور الرئيسي أو من يسميهم عن طريق نقل الحق؛

(ii) the Construction Parties and all Third Party Transferees shall consent to such assignment and shall recognize the Master Developer or its nominee in the place of the Transferee as if the Master Developer had originally been a party to the Construction Contract and Third Party Contract; and

(2) أطراف الإنشاء و الأطراف الأخرى المحال اليهم يجب أن يوافقوا على نقل هذا الحق والإقرار بأن المطور الرئيسي أو وكيله يحل محل المحال اليه كما لو أن المطور الرئيسي هو الطرف المتعاقد أصلاً بخصوص عقد الإنشاء و العقد مع طرف آخر؛ و

(iii) the assignment of such rights and duties shall be effective upon the Construction Parties and Third Party Transferees receiving notice from the Master Developer, or its nominee, to such effect.

(3) نقل الحقوق والالتزامات سوف تكون نافذة بحق أطراف الإنشاء و الأطراف الأخرى المحال اليهم الذين يستلمون إشعار من المطور الرئيسي أو وكيله بهذا الخصوص.

(b) The Transferee will submit a written report to the Master Developer, updated on a quarterly basis, containing details in respect of all Third Party Contract(s) entered into, Third Party Transferee's details (including, name, address and contact details), booking/purchase monies received and any termination of bookings/Third Party Contract(s) and refunds made.

(ب) يجب على المحال اليه تقديم تقرير خطي إلى المطور الرئيسي ، يتم مراجعته كل ثلاثة أشهر، يتضمن تفاصيل تتعلق بكافة العقود مع طرف آخر المبرمة، و تفاصيل الأطراف الأخرى المحال اليهم (وتتضمن الاسم، العنوان وتفاصيل العقد)، مبالغ الحجز/الشراء المتسلسلة و أي إلغاء للحجوزات/ عقد (عقود) مع طرف آخر وأي إرجاع للمبالغ.

Commencement of Construction

البدء بالإششاء

8.9 The Transferee shall be entitled to commence physical construction of the Building(s) from the date of the Building Permit. The Transferee must obtain the Building Permit and commence construction of the Building(s) no later than eighteen (12) months from the Effective Date unless prior consent for an extension of time has been obtained in writing from the Master Developer.

8.9 يحق للمحال إليه البدء بعمليات البناء الفعلية للمبنى (المباني) منذ تاريخ ترخيص البناء. على المحال إليه الحصول على ترخيص البناء والبدء في عملية بناء المبنى (المباني) بوقت لا يتجاوز اثني عشر (12) أشهر من تاريخ النفاذ ، إلا إذا تم الحصول على موافقة مسبقة لتمديد المدة تصدر خطياً من قبل المطور الرئيسي.

Deadline for Completion

الموعد النهائي للإنجاز

8.10 The Transferee shall pursue its construction activities in a diligent manner and shall complete construction of the Building(s), and have same certified as completed pursuant to the provisions of the Development Regulations by the Deadline for Completion unless prior consent for an extension of time has been obtained in writing from the Master Developer.

8.10 يتابع المحال إليه أنشطة الإنشاء باذلاً في ذلك كل الجهد، ويقوم بإنهاء إنشاء المبنى (المباني) والحصول على شهادات الإنجاز كما هو منصوص عليه في أنظمة التطوير عند الموعد النهائي للإنجاز ما لم يتم الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من المطور الرئيسي بشأن تمديد إضافي للفترة الزمنية.

8.11 The Parties will closely monitor progress of the construction works. If the Transferee is or becomes aware that a delay is or likely to occur to the construction schedule it will immediately notify the Master Developer and:

8.11 تقوم الأطراف بمراقبة تطور أعمال البناء. في حال علم المحال إليه بأن تأخيراً في جدول البناء قد حدث أو يوشك بالحدوث، فإنه سوف يخطر المطور الرئيسي مباشرة، و؛

(a) take all such steps as may be reasonably necessary to overcome such delay; and

(أ) إتخاذ كافة الخطوات المطلوبة والمعقولة للتغلب على هذا التأخير، و

(b) if necessary, commence negotiations with the Master Developer for an extension of time.

(ب) عند الضرورة، البدء بمفاوضات مع المطور الرئيسي لتمديد المدة.

8.12 If the Transferee fails to complete construction of the Building(s) pursuant to Clause 8.11, and fails to remedy such default within thirty (30) days notice in writing from the Master Developer, then without prejudice to any of its other rights available in law:

8.12 في حال لم يتمكن المحال إليه من إنهاء بناء المبنى (المباني) وفقاً للفقرة 8.11، وفشل بمعالجة هذا الإخلال خلال فترة ثلاثين (30) يوماً وهي مدة الإشعار الخطي الصادرة من المطور الرئيسي، ففي ذلك الحين ودون الإخلال بأي حقوق أخرى منصوص عليها في القانون:

(a) charge the Transferee a late commencement penalty at the fixed rate of ten thousand Dirhams (AED 10,000) per day for each day of delay until the date of actual commencement of construction together with the full amount of the Community Charges applicable to the Plot and the Building(s) pursuant to Clause 6.1 from the Effective Date irrespective of whether the Plot is

(أ) تغريم المشتري غرامة التأخير بالبدء، بمبلغ محدد وهو عشرة آلاف درهم (10,000) عن كل يوم تأخير ولغاية تاريخ البدء الفعلي للبناء بالإضافة إلى سداد المشتري لكامل مبلغ رسوم المجمع المطبقة على الأرض والمبنى (المباني) وفقاً للفقرة 6.1 من تاريخ النفاذ بغض النظر عن ما إذا كانت الأرض مشمولة بالخدمات أم لا، و

fully Serviced or not; and

- (b) the Master Developer may withhold its consents and services pursuant to this Agreement, which shall include, but not be limited to, withholding sponsorship for the Transferee access, use and enjoyment of the Common Facilities and leisure facilities in the Master Community until issuance of the Building Completion Certificate.

(ب) للمطور الرئيسي الحق بإيقاف موافقاته وخدماته بموجب هذه الاتفاقية والتي تتضمن دون حصر إيقاف كفالتة للمحال إليه ، حق المرور، الإستخدام و الإنتفاع بالمرافق المشتركة و المرافق الترفيهية في المجمع الرئيسي، وحتى صدور شهادة انجاز البناء.

Time of the Essence

جوهرية الالتزام بالمواعيد

- 8.13 Notwithstanding Clause 8.11, the Transferee acknowledges that time is of the essence regarding the deadlines contained in this Clause 8 and if the Transferee fails to complete construction of the Building(s) by the Deadline for Completion (as may be extended pursuant to clause 8.11) such failure shall constitute a material breach of this Agreement entitling the Master Developer to terminate this Agreement in accordance with Clause 15.

8.13 بالرغم مما ورد في الفقرة 8.11، يقر المحال إليه بأن الزمن هو أمر جوهري فيما يتعلق بالمواعيد النهائية الواردة في هذه الفقرة 8 و إن أي فشل من قبل المحال إليه في استكمال اعمال بناء المبنى (المباني) بتاريخ الموعد النهائي للإنجاز (يمكن أن يتم تمديده بموجب الفقرة 8.11) سوف يعتبر هذا الفشل إخلالاً جوهرياً لهذه الاتفاقية و يخلو بالمطور الرئيسي بإنهاء هذه الاتفاقية وفقاً للفقرة 15.

Over Building

تجاوز البناء لمخطط التصميم المعتمد

- 8.14 If the Buildings exceed the Maximum Permissible GFA upon completion of construction the Master Developer may, at its sole discretion:

8.14 إذا تجاوزت المباني الحد الأقصى المسموح به لإجمالي المساحة الأرضية عند اكتمال البناء، يمكن للمطور الرئيسي، وفقاً لتقديره الخاص:

- (a) instruct the Transferee to rectify the Building development works (which may include demolition) so that the Maximum Permissible GFA is not exceeded; or

(أ) توجيه المحال إليه لتصحيح أعمال تطوير المبنى (والتي قد تشمل الهدم) بحيث لا يتم تجاوز الحد الأقصى المسموح به لإجمالي المساحة الأرضية ؛ أو

- (b) agree to an increase in the Maximum Permissible GFA in which case the Transferee shall be required to pay to the Seller a premium for such increase at a rate of the original Purchase Price divided by the original Maximum Permissible GFA and the Purchase Price shall be adjusted proportionately.

(ب) الموافقة على زيادة الحد الأقصى المسموح به لإجمالي المساحة الأرضية وفي هذه الحالة يتعين على المحال إليه أن يدفع للبائع قسطاً مقابل هذه الزيادة بمعدل سعر الشراء الأصلي مقسوماً على الحد الأقصى المسموح به لإجمالي المساحة الأرضية الأصلية وسعر الشراء. يمكن تعديلها بشكل متناسب.

Costs and Charges

التكاليف والرسوم

- 8.15 The Master Developer shall be entitled to establish a standard fee tariff, and to levy fees in accordance with that tariff as amended from time to time, in order to

8.15 خول للمطور الرئيسي أن يقوم بتحديد تعرفه رسوم أساسية ويفرض الرسوم وفقاً لهذه التعرفة والتعديلات الطارئة عليه من وقت لآخر، بهدف استرداد التكاليف الإدارية

recover its administrative costs for the issuance of building permits and for the discharge of any other obligations contained in this Clause 8.

الخاصة بإصدار تصاريح البناء إبراء الذمة من أي التزامات واردة في الفقرة 8.

- 8.16 If the Master Developer, in its sole and reasonable discretion, determines that the Design Plan or other plans or documents are of sufficient complexity as to require the engagement of an external third party consultant, the Master Developer shall be permitted to engage such consultant for the review of the Design Plan or plans or documents and the Transferee shall be responsible to pay the costs, expenses and fees reasonably incurred by the Master Developer or directly pay such costs, expenses and fees to the consultant in connection with the same (as may be directed by the Master Developer in writing).

- 8.16 في حال قرر المطور الرئيسي، وفقاً لقراره الخالص المعقول، بأن مخطط التصميم أو المخططات الأخرى معقدة بشكل كافٍ ليطالب تدخل استشاري خارجي، يسمح للمطور الرئيسي بتعيين استشاري لمراجعة مخطط التصميم والمخططات والوثائق، ويكون المحال إليه مسؤولاً عن دفع النفقات والرسوم المعقولة التي لحقت بالمطور الرئيسي، أو أن يدفع مباشرة تلك المصاريف والنفقات والرسوم للاستشاري فيما يتعلق بذات الأمر (كما قد يتم الإشارة لذلك خطياً من قبل المطور الرئيسي).

No Liability

عدم المسؤولية

- 8.17 The Transferee acknowledges that the Master Developer takes no responsibility for any damage to property or injury or fatality caused to any person gaining access into the Master Community to visit the Property and the Transferee hereby agrees to keep the Master Developer fully indemnified in respect of any third party claims arising in this respect.

- 8.17 يقر المحال إليه بأن المطور الرئيسي لن يتحمل أية مسؤولية عن أي أضرار في الممتلكات أو إصابات أو وفاة يتعرض لها أي شخص حصل على إذن لدخول المجمع الرئيسي بهدف زيارة العقار، ويوافق المحال إليه على أن يحافظ على تعويض المطور الرئيسي بالكامل عن أية مطالبات لأطراف خارجية تنشأ بهذا الخصوص.

- 8.18 Neither the Master Developer nor their consultants shall be responsible for any physical obstructions or conditions on the Master Community.

- 8.18 لا يكون المطور الرئيسي أو مستشاريه مسؤولين عن أي تعطيل أو ظروف تطرأ على المجمع الرئيسي.

- 8.19 The Master Developer shall not be liable for any changes to the Master Plan affecting the Plot in accordance with clause 6.1.

- 8.19 لا يكون المطور الرئيسي مسؤولاً عن أي تغييرات على المخطط الرئيسي تؤثر على الأرض وفقاً للبند 6.1.

- 8.20 The Transferee acknowledges being aware of the fact that during construction of the Building(s), and after completion of construction thereof, the Master Community as a whole may be incomplete, and that inconvenience may be suffered as a result of the building activities which shall be in progress. The Transferee shall have no claim against the Master Developer for such inconvenience.

- 8.20 يقر المحال إليه بأنه على علم بحقيقة أنه خلال أعمال البناء للمبنى (المباني) وبعد الإنتهاء من أعمال البناء قد يكون المجمع الرئيسي بأكمله غير مكتمل مما قد يترتب إزعاجاً نتيجة لأعمال البناء المستمرة. وعليه لا يحق للمحال إليه أية مطالبة ضد المطور الرئيسي نتيجة لهذا الإزعاج.

9. INFRASTRUCTURE

9- البنية التحتية

- 9.1 The Master Developer undertakes to complete the Master Developer's Infrastructure as soon as practicable in

- 9.1 يتعهد المطور الرئيسي بإنجاز البنية التحتية الخاصة بالمطور الرئيسي حالما كان ذلك عملياً، وبموجب نطاق العمل الخاص بالمطور

	الرئيسي المشار إليه في أنظمة التطوير ، ويقوم ببذل كافة جهوده المعقولة ليتوافق إنجاز البنية التحتية مع بدء أنشطة الإنشاء الخاصة بالمحال إليه على الأرض.	
9.2	The location of connection points for the Master Developer's Infrastructure shall be subject to co-ordination with the Transferee to suit its requirements, provided that such connection points and locations are in accordance with the overall layout of the Master Plan. The Transferee shall work co-operatively with the Master Developer and the Master Developer's agents or contractors and shall schedule its construction works according to the Master Developer's schedule of works in consultation with the Master Developer and the Master Developer's agents or contractors so that the Transferee ensures that the Master Developer's Infrastructure is physically available when reasonably required by the Transferee.	9.2 تخضع مواقع نقاط الاتصال الخاصة بالبنية التحتية التابعة للمطور الرئيسي للتنسيق مع المحال إليه لتلائم والمتطلبات، على شرط أن تتفق هذه النقاط والمواقع مع الشكل الكلي للمخطط الرئيسي. يجب أن يعمل المحال إليه بالتعاون مع المطور الرئيسي ووكلاء المطور الرئيسي ومقاوليه ويجب عليه جدولة أعمال البناء وفقاً لجدول أعمال المطور الرئيسي ووكلاء المطور الرئيسي ومقاوليه حتى يضمن المحال إليه توفر البنية التحتية الخاصة بالمطور الرئيسي بشكل فعلي عندما يكون ذلك مطلوباً من قبله.
9.3	The Master Developer shall make space available to the Transferee in the appropriate service corridor (as determined by the Master Developer) for electrical, water, sewerage and related infrastructure.	9.3 يوفر المطور الرئيسي المساحات للمحال إليه في الممرات الخاصة بذلك (وكما هو محدد من قبل المطور الرئيسي) الخاصة بخدمات الكهرباء والماء والصرف الصحي المرتبطة بالبنية التحتية.
9.4	The Transferee acknowledges that Licensed Telecommunications Providers may need to install GSM and other telecommunications and information technology infrastructure at certain properties within the Master Community to provide telecommunications services. Accordingly, the Transferee shall allow Licensed Telecommunications Providers (or their authorised contractors or agents) access to the Plot and the Building(s) and make available such space and other facilities as the Licensed Telecommunications Providers may reasonably request for the installation of such infrastructure.	9.4 يقر المحال إليه بأنه قد يستلزم مزودي الاتصالات المرخصين أن يركبوا البنية التحتية للجبي أس أم والاتصالات الأخرى وتكنولوجيا المعلومات عند إنشاء العقارات داخل المجمع الرئيسي لتزويد خدمات الاتصالات. وتبعاً لذلك يجب على المحال إليه السماح لمزودي خدمات الاتصالات (أو المقاولين المفوضين من قبلهم أو وكلاؤهم) بالدخول إلى الأرض والمبنى (المباني) وبأن يخصص مكاناً لذلك وأية تسهيلات أخرى وفقاً لما يطلبه مزودي خدمات الاتصالات بشكل معقول وذلك لتزويد تلك البنى التحتية.
10.	COMMON FACILITIES	10- المرافق المشتركة
10.1	The Common Facilities as defined herein are provided by the Master Developer for the use and benefit in common of all Owners within the Master Community.	10.1 يتم توفير المرافق المشتركة كما هو محدد في هذه الاتفاقية من قبل المطور الرئيسي للاستخدام والانتفاع المشترك لجميع المالكين داخل المجمع السكني.

- 10.2 Although it is intended that Owners and Occupiers will have the right to the access and to the enjoyment, to the fullest extent possible, of the roads, pathways and facilities that comprise the Common Facilities, the Parties acknowledge that access to some areas may neither be safe nor appropriate. The Master Developer hereby does and shall at all times reserve the right to restrict or prohibit access to certain areas within the Common Facilities.
- 10.2 بالرغم من أن المراد هو أن يحصل المالكون وشاغلو العقارات على الحق بالدخول والتمتع بجميع الطرق والممرات والمرافق متضمنة المرافق المشتركة، وبأقصى حد ممكن، يقر الطرفان على أن الدخول إلى بعض المناطق قد لا يكون مناسباً أو آمناً يحتفظ المطور الرئيسي بموجب هذه الاتفاقية وبجميع الأوقات بحقه في تقييد أو منع الدخول لمناطق معينة داخل المرافق المشتركة.

11. COMMERCIAL FACILITIES

11- المرافق التجارية

- 11.1 In addition to providing the Common Facilities, the Master Developer shall reserve the right to provide other facilities and amenities (including club, spa and other leisure facilities) that will not form part of the Common Facilities but which will be offered to Owners, at their option and subject to availability, upon payment of any applicable charges or membership fees and on the terms and conditions imposed by the Master Developer from time to time.
- 11.1 بالإضافة إلى توفير المرافق المشتركة، يحتفظ المطور الرئيسي بحقه في توفير مرافق أخرى ووسائل ترفيه (ويشمل ذلك النادي والمنتجع الصحي ومرافق ترفيهية أخرى) حيث لن تشكل هذه المرافق جزءاً من المرافق المشتركة ولكن سيتم توفيرها للمالكين وفقاً لاختيارهم وحسب توفر هذه المرافق وبعد سداد أي دفعات أو رسوم اشتراك وللأحكام والشروط التي يحددها المطور الرئيسي من وقت لآخر.
- 11.2 Costs and expenses incurred and revenues derived in relation to the exploitation, control, operation, management and administration of the Commercial Facilities are the sole responsibility, and are for the exclusive benefit of the Master Developer and shall not in any way be applied towards the costs incurred for the operation, management, control and administration of the Common Facilities.
- 11.2 تكون التكاليف والنفقات المترتبة والإيرادات المتحصلة نتيجة استغلال وضبط وتشغيل وإدارة والتحكم بالمرافق التجارية مسؤولية حصرية ويتحصل عليها بشكل فردي وتكون منافعتها موجهة بشكل حصري لصالح المطور الرئيسي، ولكن لن يطبق ذلك ولا في أي حال من الأحوال على النفقات المترتبة نتيجة تشغيل وإدارة وضبط والتحكم بالمرافق المشتركة.
- 11.3 The Master Developer shall be entitled to sell, transfer, exchange, grant or assign its ownership in the Commercial Facilities at any time and the Master Developer need not furnish notice of such sale, transfer, exchange, grant or assignment to the Transferee, any Owner, or any Co-Owners' Association.
- 11.3 يحق للمطور الرئيسي بيع أو نقل ملكية ومبادلة أو منح أو التنازل عن ملكية المرافق التجارية في أي وقت، ولا يكون المطور الرئيسي ملتزماً بإصدار إشعار للمحال اليه أو المالكين أو جمعية أصحاب الملكية المشتركة حول عمليات البيع أو نقل الملكية أو المبادلة أو المنح أو التنازل عن الملكية.

12. TRANSFEE'S USE OF THE PROPERTY

12- استخدام المحال اليه للعقار

Permitted Use

الاستخدام المسموح به

- 12.1 The Transferee agrees and undertakes to use the Property only for the Permitted Use and only to the extent that such use is authorised in the Applicable Laws.
- 12.1 يوافق المحال اليه ويتعهد باستخدام العقار فقط ضمن نطاق الاستخدام المسموح به وضمن المدى المسموح به بموجب القوانين المطبقة.

Rules

القواعد

12.2 The Transferee agrees to comply with the management and conduct Rules that the Master Developer may make available from time to time for the proper management, administration, maintenance and control of the Master Community and other relevant matters, and procure that its Owners and Occupiers are aware of the same and comply therewith.

12.2 يوافق المحال اليه على الالتزام بقواعد الإدارة والسلوك التي يقوم المطور الرئيسي بإصدارها من وقت لآخر بهدف الإدارة المناسبة للمجمع الرئيسي والتحكم به وصيانتها وضبطه وأي أمور أخرى ذات علاقة، كما يقوم بإجراء اللازم ليكون المالكون وشاغلو العقار على علم بهذه القواعد ويلتزمون بها.

Laws and Regulations

القواعد والأنظمة

12.3 The Transferee shall, in its use of the Property, comply with the provisions of all Applicable Laws and the Escrow Accounts Law and other regulations, approvals, consents and licences now or from time to time in force or required in relation to the use of the Property or anything done within or upon it.

12.3 يلتزم المحال اليه خلال استخدامه للعقار بأحكام كافة القوانين المطبقة وقانون حسابات الضمان، وكذلك بجميع الأنظمة والموافقات والترخيص النافذة حالياً، أو التي تسري من وقت لآخر قانوناً، أو تلك التي تتعلق باستخدام العقار أو أي أمر يتم القيام به داخل العقار أو فوقه.

12.4 The Transferee has been informed and understands that there will be an international airport constructed in the vicinity of the Master Community and that the Relevant Authorities may make rules and regulations applicable thereto, from time to time, which may affect the Transferee and other property owners.

12.4 تم إبلاغ المحال اليه الذي يدرك بأنه سيكون هناك مطار دولي سيتم إنشاؤه بجوار المجمع الرئيسي وأن السلطات المعنية قد تقوم بإصدار القواعد والأنظمة بهذا الشأن من وقت لآخر، والتي قد تؤثر على المحال اليه وعلى مالكي العقار الآخرين.

Easements

حقوق الارتفاق

12.5 The Master Developer and its appointees, affiliates, assigns, successors or successors-in-title and any Relevant Authority shall have the following easements in relation to the Property:

12.5 يحق للمطور الرئيسي أو من يعينهم أو شركاته التابعة أو المتنازل لهم أو ورثته أو خلفائه في الملكية و أي سلطة معنية حقوق الارتفاق التالية بما يتعلق بالعقار:

(a) full right of access to the Property at any time as necessary for the purpose of constructing, removing, altering, maintaining and repairing any of the Common Facilities;

(أ) الحق الكامل بالدخول إلى العقار في أي وقت وحسب الضرورة بهدف إنشاء، إزالة، تعديل أو تصليح أي من المرافق المشتركة.

(b) free and uninterrupted passage and running of water and main and/or chilled water pipes and/or other water pipes, gas, electricity, telecommunications and television cables and/or wires, equipment and other infrastructure and air-conditioning, sewerage and drainage including storm water to be installed upon, within or conveyed across the Property in order to supply and operate the Common Facilities or as otherwise deemed necessary by the Master Developer or the Relevant Authority;

(ب) المرور والجريان الحر وغير المنقطع للمياه و/ أو الأنابيب الرئيسية أو أنابيب تبريد المياه و/ أو أنابيب المياه الأخرى والغاز والكهرباء والاتصالات وكوابل التلفاز و/ أو الأسلاك وأجهزة التكييف والصرف الصحي والمياه العادمة، ويشمل ذلك مياه العواصف التي يتم نقلها عبر العقار بهدف تزويد وتشغيل المرافق المشتركة، أو خلاف ذلك حسبما يراه المطور الرئيسي أو السلطات المعنية مناسبة.

- (ج) يقوم المحال اليه بالتقيد والالتزام بحقوق الارتفاق المذكورة أعلاه، كما يتم تملك ونقل وتأجير وإشغال وتشغيل واستخدام العقار في جميع الأوقات مع التقيد بهذه الحقوق، حيث تكون هذه الحقوق، وتصبح نافذة بما يتعلق بالانتفاع أو بالأعباء الناتجة عنها، وتسري على جميع أجزاء العقار وتطبق وتكون ملزمة للورثة القانونيين والخلفاء في الملكية والخلفاء المصرح لهم أو المتنازل لهم عن الملكية التابعين للمحال اليه، وتشكل تعهداً يسري على العقار.
- 12.6 Save for the provisions of Clause 10, and Clause 12.5, every Owner shall have the right and non-exclusive easement of use, access and enjoyment in and to the Common Facilities, subject to payment of its Community Charges and compliance with any Rules made by the Master Developer pursuant to Clause 12.2. In particular, but without prejudice to the generality of the foregoing, the following rights and obligations are granted or imposed:
- (أ) الحقوق والحريات الكاملة لمالكين وشاغلي العقار والأشخاص المرخص لهم في جميع الأوقات خلال الليل أو النهار للذهاب إلى أو المرور ذهاباً وإياباً فوق وعلى طول الطرق والممرات تتضمنها المرافق المشتركة.
- (ب) في حال كانت المداخل وممرات القيادة و مواقف السيارات و/أو طرق الدخول بالوحدة أو بالعقار مشتركة، يتم وضع حقوق ارتفاقية متبادلة وملحقة لحق المرور لمنفعة المالك ولشاغلي العقارات التابع لها تلك المداخل وممرات القيادة و مواقف السيارات و/أو طرق الدخول الخاصة. يحق للمالك ولشاغلي عقاره والمالكين وشاغلي العقارات التي تتبع لهم حقوق الارتفاق هذه (وجميع الأشخاص المفوضين من قبلهم) في جميع الأوقات ليلاً أو نهاراً للذهاب إلى أو المرور ذهاباً وإياباً من خلال أو على طول هذه المداخل وممرات القيادة ومواقف السيارات وطرق الدخول الخاصة بهدف الدخول المعتاد والخروج أو وقف السيارات. تخضع حقوق الارتفاق هذه للترتيبات والأنظمة الأمنية المعقولة التي قد يفرضها المالك المسؤول عن هذه المداخل وممرات القيادة ومواقف السيارات و/أو طرق الدخول الخاصة من وقت لآخر.
- (a) Full right and liberty for Owners and Occupiers and all persons authorised by them at all times by day or by night to go, pass and repass over and along the roads or pathways contained within the Common Facilities.
- (b) If the entrances, driveways, parking areas and/or private access ways to a Unit or any property are shared, reciprocal appurtenant easements of right of way shall be created for the benefit of the Owner and its Occupiers and all Owners and Occupiers of the properties to which such entrance, driveways, parking areas and/or private access ways are appurtenant. The Owner, its Occupiers and the Owners and Occupiers of the properties to which such easements are appurtenant (and all persons authorised by them) shall have the right at all times by day or by night to go, pass and repass on, over through and along such entrances, driveways, parking areas and/or private access ways for the purposes of ordinary access, ingress, egress or parking. This easement is subject to such reasonable security arrangements and regulations as may be imposed by the Owner responsible for such entrance, driveway, parking area and/or private

access ways from time to time.

(c) Free and uninterrupted passage and running of water and main and/or chilled water pipes and/or other water pipes, gas, electricity, telecommunications and television cables and/or wires and air-conditioning, sewerage and drainage including storm water of any property in the Master Community to be conveyed across the Plots or Units and installations such as but not limited to, mini substations, master kiosks and service pillars to be installed thereon if deemed necessary by the Master Developer or any Relevant Authority and in such manner and position as may from time to time be reasonably required. The Master Developer, its appointees, affiliates, nominees, assigns, successors or successors-in-title shall have the right of access to the Plot at any reasonable time for the purpose of constructing, altering, rectifying, removing or inspecting any works in connection with the above.

(d) If any of the podiums and parking areas and/or private access ways in the Master Community flow into each other the Owners and Occupiers agree that there shall be reciprocal appurtenant easements of encroachment and for maintenance and use of any encroachment between the Units and appurtenant properties so affected. No compensation for the right of use shall be promised or received.

(e) Each Owner and Co-Owners' Association shall have the obligation and responsibility to maintain their property and any entrance, driveway and parking areas and/or private access ways (if any) which it owns in good order and repair, in conformation with all Applicable Laws, covenants, conditions and restrictions affecting their Plots or Units and all governmental regulations and any other applicable regulations of a Relevant Authority.

(f) The Plot and all Units shall be held, conveyed, leased, occupied, operated and used, subject to such easements or restrictions as imposed by any Relevant Authority, each and all of

(ج) المرور والجريان الحر وغير المنقطع للمياه و/ أو الأنابيب الرئيسية أو أنابيب تبريد المياه و/ أو أنابيب المياه الأخرى والغاز والكهرباء والاتصالات وكوابل التلفاز و/ أو الأسلاك وأجهزة التكييف والصرف الصحي والمياه العادمة، ويشمل ذلك مياه العواصف لأي من العقارات في المجمع الرئيسي ليتم تصريفها من خلال الأراضي والوحدات والتركيبات على سبيل المثال لا الحصر المحطات الفرعية الصغيرة والأكتشاك الكبيرة وأعمدة الخدمات التي يتم تركيبها والتي تعتبر ضرورية للمطور الرئيسي أو أي سلطة معينة في هذا الخصوص بالشكل والوضع الذي يكون مطلوباً من وقت لآخر. يحق للمطور الرئيسي أو من يعينهم أو شركاته التابعة أو المنتازل لهم أو خلفائه أو خلفائه المتعلقة الدخول إلى الأرض في أي وقت وحسب الضرورة بهدف إنشاء، تصحيح، إزالة، تعديل أو فحص أي من الأعمال المتعلقة بما ذكر سابقاً.

(د) في حال تشابكت وتوحدت المنصات والمساحات المخصصة لوقوف السيارات و/أو مناطق الدخول الخاصة في المجمع الرئيسي مع بعضها البعض، يوافق المالكون وشاغلو العقار على حقوق ارتفاق متبادلة وملحقة للتناقل واستخدام هذه المرافق للتناقل فيما بين الوحدات والملكيات الملحقة المتأثرة بها. لن يكون هناك أي وعد بالتعويض مقابل حقوق الاستخدام في هذا الشأن.

(هـ) تلتزم جمعيات المالكين وأصحاب الملكية المشتركة بصيانة العقارات والمداخل وممرات القيادة ومواقف السيارات و/أو طرق الدخول الخاصة (في حال توافر ذلك) التي تمتلكها والمحافظة عليها بحالة جيدة بما يتفق مع القوانين المطبقة والتعهدات والشروط والقيود التي تخضع لها أراضيهم أو وحداتهم، وكذلك لجميع الأنظمة الحكومية أو أنظمة أخرى نافذة صادرة عن السلطات المعنية.

(و) يتم تملك ونقل وتأجير وإشغال وتشغيل واستخدام الأرض وكافة الوحدات في جميع الأوقات مع التقيد بحقوق الارتفاق، أو قيود أخرى تفرضها السلطة المعنية، حيث تكون هذه الحقوق، وتصبح نافذة بما

which are for, and shall inure to, the benefit or burden of and shall pass with each and every part of the plot or Unit and shall apply to and bind the legal heirs, successors in title and permitted successors or assigns of the Owner, and each of which shall constitute covenants running with the land between the respective Owners of appurtenant properties. Each of the easements or restrictions reserved or granted herein shall exist in perpetuity and shall be appurtenant to each of the properties having a boundary line adjacent to the easements or restrictions.

يتعلق بالانتفاع أو بالأعباء الناتجة عنها، وتسري على جميع أجزاء العقار وتنتطبق وتكون ملزمة للورثة القانونيين والخلفاء في الملكية والخلفاء المصروح لهم أو المتنازل لهم عن الملكية التابعين للمالك، وتشكل تعهداً يسري على الأرض فيما بين المالكين المحتملين للملكيات الملحقة تظهر جميع حقوق الارتفاق والقيود المحتفظ بها أو الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية بشكل دائم ويتم تطبيقها على جميع الممتلكات التي لديها خطوط متاخمة ومجاورة لهذه الحقوق والقيود.

Public Space Advertising/Signage

الإعلانات الخاصة بالأماكن العامة/ لوحات الإعلان

12.7 The Master Developer shall have the exclusive right:

12.7 يملك المطور الرئيسي الحق الحصري فيما يلي:

(a) to control all public space advertising, and all promotional signage, hoarding, and all other forms of signage whatsoever within the Master Community; and

(أ) التحكم بجميع إعلانات الأماكن العامة وجميع اللوحات الإعلانية الترويجية بجميع أشكالها داخل المجمع الرئيسي؛ و

(b) to erect and display public space advertising and signage generally within the Common Facilities, and retain the revenues generated therefrom.

(ب) تشييد وعرض إعلانات الأماكن العامة وجميع اللوحات الإعلانية بشكل عام في المرافق المشتركة، وتحصيل صافي العوائد المتحصلة من ذلك.

12.8 The Transferee shall be permitted to erect or install any signage or advert upon any area of the Building(s) or the Plot only in accordance with the Development Regulations and the prior written consent of the Master Developer.

12.8 يسمح للمحال اليه بتشيد أو تركيب أي لوحات إعلانية أو دعائية فوق أي مساحة خاصة بالمبنى (المباني) أو الأرض فقط بما يتوافق مع أنظمة التطوير وبموافقة خطية مسبقة من المطور الرئيسي.

District Cooling

محطة التبريد

12.9 The Transferee acknowledges that the Building(s) must be connected to district cooling facilities. The Master Developer will identify and approve of a particular district cooling plant, company or operator to provide cooling services to the Plot and the Transferee agrees to acquire chilled water for the purposes of air-conditioning for the Building(s) only from such approved district cooling plant, company or operator. The Transferee will enter into an exclusive supply agreement with the said district cooling plant, company or operator. The Transferee shall be responsible to pay for chilled water consumption and connection charges from date of consumption

12.9 يقر المحال اليه ان المبنى (المباني) يجب ان تكون متصلة بمحطات تبريد. سوف يقوم المطور الرئيسي بتحديد والموافقة على محطة تبريد أو شركة أو مشغل ليقوم بتوفير خدمات التبريد للأرض، كما يوافق المحال اليه على الحصول على المياه المبردة لأغراض التكييف في المبنى (المباني) من محطة التبريد المعتمدة هذه فقط أو الشركة أو المشغل. سوف يقوم المحال اليه بالدخول في اتفاقية توريد حصرية مع محطة التبريد المعتمدة هذه فقط أو الشركة أو المشغل. يكون المحال اليه مسؤولاً عن سداد تكاليف استهلاك المياه المبردة وتكاليف إيصال الخدمة بتاريخ الاستهلاك المحتسب حسب تعرفه مزود خدمة محطة التبريد المعتمدة.

calculated at the district cooling plant service providers' applicable tariff.

Utilities, Fees and Other Charges

الخدمات والرسوم والتكاليف الأخرى

12.10 The Transferee shall be liable from the date of Hand-Over for water, chilled water, electricity, gas and other utility connections and consumption charges, other Relevant Authorities fees and taxes, and all other costs, fees, taxes and expenses whatsoever in relation to the Property.

12.10 يكون المحال اليه مسؤولاً منذ تاريخ التسليم عن خدمات المياه والمياه المبردة والكهرباء والغاز وإيصال أي خدمات أخرى، وعن التكاليف الخاصة بالاستهلاك ورسوم السلطات المعنية والضرائب وجميع التكاليف الأخرى والرسوم والضرائب والنفقات بأنواعها المتعلقة بالعقار.

Public Events

الأحداث العامة

12.11 The Master Developer shall have the exclusive right to promote, manage and undertake any public events on the Common Facilities, and to retain the revenues generated therefrom.

12.11 يكون للمطور الرئيسي الحق الحصري بترويج وإدارة والتعهد بأي أحداث ومناسبات عامة في المرافق المشتركة، وأن يقوم بتحصيل صافي العوائد المتحصلة من ذلك.

Intellectual Property Rights

حقوق الملكية الفكرية

12.12 The Intellectual Property is the sole and exclusive property of the Master Developer and any goodwill that may develop therein, whether directly or indirectly, as a result of the Transferee's use of the Intellectual Property shall enure solely to the benefit of and become the sole property of the Master Developer.

12.12 تكون الملكية الفكرية ملكاً حصرياً للمطور الرئيسي، وبالتالي فإن أي شهرة قد تنشأ من خلالها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة لاستخدام المحال اليه للملكية الفكرية تكون نافذة بشكل حصري لمصاحبة المطور الرئيسي وتصبح ملكاً له وحده.

12.13 The Transferee shall not:

12.13 يجب على المحال اليه عدم:

(a) use any Intellectual Property without the express written authorization of the Master Developer;

(أ) استخدام أي ملكية فكرية دون تفويض خطي وصريح من المطور الرئيسي؛

(b) adopt or use any intellectual property that is confusingly similar or identical to or is a simulation or imitation of any of the Intellectual Property;

(ب) تبني أو استخدام أية ملكية فكرية تتشابه بشكل قد يثير الإرباك أو مطابقة لأي من الملكيات الفكرية، أو التي بها محاكاة أو تقليد لأي منها؛

(c) at any time use or apply to register in its own name in any part of the world any of the Intellectual Property or any intellectual property so nearly resembling the Intellectual Property as to be likely to deceive, cause confusion or which may otherwise unfairly compete with the Intellectual Property; or

(ج) استخدام أو التقدم لتسجيل أي من الملكيات الفكرية باسمه الخاص في أي جزء من العالم أو أي ملكية فكرية مشابهة لها بطريقة قد تؤدي إلى الخداع أو خلق التشويش والإرباك أو التي وبشكل غير محق تنافس ضد الملكية الفكرية؛ أو

(d) use the Intellectual Property or any intellectual property confusingly similar thereto in any part of the world as part of any corporate business or trading name or style or domain name or register the same in its own name as

(د) استخدام حقوق الملكية الفكرية أو أي ملكية فكرية تتشابه بشكل قد يثير الإرباك في أي جزء من العالم كجزء من نشاط أية شركة أو أسلوب أو اسم تجاري أو موقع على الإنترنت أو تسجيل ذلك باسمه كاسم تجاري أو موقع على الإنترنت لأي من

a trading name or domain name any of the Intellectual Property or any intellectual property so nearly resembling them as to be likely to deceive, cause confusion or otherwise unfairly compete with the Intellectual Property.

الملكية الفكرية بشكل مشابه بطريقة قد تكون خادعة أو مربكة أو التي وبشكل غير محق تنافس ضد الملكية الفكرية.

12.14 Notwithstanding anything to the contrary contained above, the Master Developer may use and the Transferee accordingly grants a non-exclusive, royalty free licence to the Master Developer to use the Transferee's trademarks or identifying marks or other intellectual property in the course of the Master Developer's promotional activities and without payment of any fee provided the use of same is solely for bona fide purposes and for the promotion of the Master Community. The Transferee hereby expressly releases and discharges the Master Developer from any liability or claims, damages whatsoever arising from the Master Developer's use of the Transferee's trademarks, identifying marks and intellectual property in compliance with the above provisions.

12.14 بالرغم من أي نص تم تضمينه خلافاً لما ذكر سابقاً، يجوز للمطور الرئيسي استخدام، وبالتالي يمنح المحال إليه تبعاً لذلك ترخيصاً غير حصري بدون أية رسوم للمطور الرئيسي ليسخدم العلامات التجارية أو العلامات المعروفة أو أي حقوق ملكية أخرى للمحال إليه خلال أنشطة الترويج الخاصة بالمطور الرئيسي ودون أن يقوم بدفع أية رسوم عن ذلك، بشرط أن يكون استخدام ما ذكر لأغراض حسنة النية، وبهدف الترويج للمجمع الرئيسي. يبرئ المحال إليه بموجب هذه الاتفاقية المطور الرئيسي من أي مسؤوليات أو مطالبات أو أضرار من أي نوع تنشأ عن استخدام المطور الرئيسي للعلامات التجارية أو العلامات المعروفة أو أي حقوق ملكية أخرى للمحال إليه بما يتفق مع الأحكام الواردة أعلاه.

The Logo

الشعار

12.15 The Transferee expressly acknowledges and understands and agrees that the Logo and all other logos, trade names and trade mark rights owned by the Master Developer, are the sole and exclusive property of the Master Developer, as the case may be, and that any imitation or use of any of these whatsoever, in any shape or form, by the Transferee, or any other person, is expressly prohibited in the absence of an express licence from the Master Developer. The Transferee shall indemnify and hold the Master Developer harmless against all claims, proceedings, costs, damages, expenses and losses in respect of any claims arising from, or otherwise in connection with the use by the Transferee of the Logo without prior written permission.

12.15 يقر المحال إليه صراحةً ويدرك ويوافق على أن الشعار، وجميع الشعارات الأخرى والأسماء التجارية وحقوق العلامات التجارية التي يملكها المطور الرئيسي هي ملك حصري للمطور الرئيسي، وحسب مقتضى الحال، وأن أي تقليد أو استغلال لأي منها وبأي شكل كان من قبل المحال إليه أو أي شخص آخر هو أمر غير مسموح به إطلاقاً في حال غياب ترخيص واضح من قبل المطور الرئيسي. يقوم المحال إليه بتعويض المطور الرئيسي والدفع عنه ضد جميع المطالبات والدعاوى القانونية والتكاليف والأضرار والنفقات والخسائر المتعلقة بخصوص أية مطالبات تنشأ عن أو تتعلق باستغلال المحال إليه لشعار دون إذن خطي مسبق.

Alterations

تغييرات

12.16 The Transferee shall not make any alterations or additions to or affecting the exterior of the Building(s), the appearance thereof as seen from the exterior and/or any other items covered by the Development Regulations without the prior written approval of the Master Developer.

12.16 لن يقوم المحال إليه بإجراء أية تغييرات أو إضافات في أو تؤثر على التجهيزات الخارجية للمبنى (المباني) أو الجزء الخارجي من المبنى (المباني) أو مظهره من الخارج و/أو أي اعمال أخرى تغطيها انظمة التطوير بدون موافقة خطية مسبقة من المطور الرئيسي .

13. SALE OR TRANSFER OF THE PROPERTY BY THE TRANSFeree

13- بيع أو نقل ملكية العقار من قبل المحال اليه

13.1 Once title to the Plot has been registered in the name of the Transferee in the Lands Department the Transferee may exercise all the rights of a property owner, including the right to mortgage the Property or to sell, transfer or grant all or any part of the Property to third parties, subject to the Applicable Laws, the easements and restrictions provided in Clause 5.1 and the provisions of this Clause 13.

13.1 عند تسجيل ملكية الأرض باسم المحال اليه في دائرة الأراضي، يجوز للمحال اليه ممارسة جميع الحقوق المخولة لصاحب العقار، ويشمل ذلك حقه برهن العقار أو بيعه أو تحويل ملكيته أو منح كله أو جزء منه لأطراف أخرى، مع مراعاة القوانين المطبقة وحقوق الارتفاق والقيود المنصوص عليها في الفقرة 5-1 وأحكام هذه الفقرة 13.

13.2 Subject to Clause 14.1 the Transferee may not sell, alienate or otherwise transfer the whole of the Property and/or assign this Agreement and its rights and obligations hereunder except as provided for in Clause 13.3.

13.2 وفقا للفقرة 14.1 لا يحق للمحال اليه بيع أو تحويل أو خلاف ذلك نقل كامل العقار و/أو التنازل عن هذه الاتفاقية وحقوقه وواجباته بموجب هذه الاتفاقية باستثناء ما هو منصوص عليه في البند 13.3.

13.3 The Transferee shall be entitled to sell, alienate or otherwise transfer the whole of the Property or transfer this Agreement and any of its rights and obligations hereunder with the Master Developer's prior written consent (which may be withheld at its sole discretion), subject to the following conditions being met to the reasonable satisfaction of the Master Developer:

13.3 يحق للمحال اليه بيع أو تحويل أو خلاف ذلك نقل كامل العقار أو التنازل عن حقوقه وواجباته بموجب هذه الاتفاقية بعد الحصول على موافقة المطور الرئيسي المسبقة الكتابية (والتي يجوز حججها وفقا لتقديره المطلق) ووفقا لتنفيذ الشروط التالية على درجة مرضية للمطور الرئيسي:

(a) that registration of title to the Plot in the name of the Transferee has taken place at the Lands Department in accordance with Applicable Laws;

(أ) تسجيل ملكية الأرض باسم المحال لدى دائرة الأراضي وفقا للقوانين المطبقة؛

(b) the Transferee is not (and has not been) in default under the terms of this Agreement;

(ج) المحال اليه ليس (ولم يكن) مقصرا بموجب شروط هذه الاتفاقية.

(c) the Transferee has paid all monies due and owing in respect of the Plot and the Building(s) and obtained a clearance certificate from the Master Developer confirming that the Community Charges and all other monies due and owing to the Master Developer in respect of the Property have been paid in full;

(د) دفع المحال اليه كافة المبالغ المستحقة فيما يخص الأرض والمبنى (أ) وحصل على شهادة براءة ذمة من المطور الرئيسي تؤكد سداد رسوم المجمع وكافة المبالغ المستحقة الدفع الى المطور الرئيسي فيما يخص العقار بالكامل.

(e) the Transferee has obtained the prior written consent of the Master Developer in the form of an appropriate certificate of no objection acceptable to the Lands Department if required by the Master Developer;

(و) حصول المحال اليه على الموافقة الكتابية المسبقة للمطور الرئيسي في شكل شهادة عدم ممانعة مقبولة لدائرة الأراضي في حالة طلب المطور الرئيسي لذلك.

- (f) the proposed transferee delivers to the Master Developer an adherence agreement duly executed on the part of the proposed transferee in the form prescribed by the Master Developer;
- (g) all Construction Contracts, guarantees and warranties, loan arrangements and other Third Party Contracts conferring rights and obligations on the Transferee in respect of any part of the Property are assigned to the proposed transferee on terms acceptable to the Master Developer and as may be approved by the Master Developer; and
- (h) the Transferee has paid the Master Developer's administrative fee, which is currently set at a maximum of AED 5,000 in accordance with Applicable Laws.
- (ي) يقوم المُحال إليه المُقترح بتسليم المطور الرئيسي سند التزام موقعاً من المحال إليه المقترح بالشكل الذي يحدده المطور الرئيسي.
- (ك) كافة عقود البناء والضمانات واتفاقيات القروض وعقود مع طرف آخر التي تتداول حقوق والتزامات المحال إليه بخصوص أي جزء من العقار تحال إلى المحال إليه المقترح بناء على شروط مقبولة للمطور الرئيسي وكما يوافق عليها المطور الرئيسي.
- (م) قام المحال إليه بسداد الرسوم الإدارية المترتبة على المطور الرئيسي وفقاً للقوانين المطبقة والبالغة حالياً خمسة آلاف 5000 درهم إماراتي

13.4 In the event that the Transferee is a Company:

13.4 في حال كان المحال إليه شركة:

- (a) the alienation by a shareholder of any of his shares in the Transferee, the change in corporate structure or management of the Transferee or any investment transaction or joint venture arrangement involving the Transferee shall be deemed to be an alienation of the Property, and the provisions of Clause 13.3 shall apply;
- (ب) قيام مساهم بنقل أي من أسهمه في المحال إليه أو التغيير في هيكل الشركة أو الإدارة الخاص بالمحال إليه أو أي صفقة استثمارية أو شراكة يدخل فيها المحال إليه تعتبر بمثابة نقل ملكية العقار وتطبق عندها النصوص الواردة في الفقرة 13.3.
- (b) prior to any change of the shareholding as is disclosed in the company documents annually, the Transferee shall forthwith deliver a notice, duly signed by all the directors, to the Master Developer informing it of the anticipated change of shareholding; and
- (ب) قبل أي تغيير في المساهمة كما هو مُفصّل عنه سنوياً في مستندات الشركة، يسلم المحال إليه فوراً إخطاراً موقعاً من كافة المديرين إلى المطور الرئيسي موضحاً فيه تغيير المساهمة المتوقع، و
- (c) the Transferee shall, forthwith upon reasonable notice by the Master Developer, provide copies of its corporate records to the Master Developer as necessary to confirm the Transferee's shareholding for the purposes of this Clause 13.
- (ج) يتعين على المحال إليه، وعلى الفور بناء على إخطار كتابي من المطور الرئيسي، تقديم صور ضوئية من سجلات الشركة إلى المطور الرئيسي للتأكيد على مساهمة المحال إليه لأغراض هذه الفقرة 13.

Sale of Units

بيع الوحدات

13.5 The Plot is sold on the basis that it will be registered at the Lands Department as a single title and not divided into Units. Once the Plot has been registered in the name of the Transferee as a single title, the Transferee shall be permitted to

13.5 تم بيع الأرض على أساس أنه سيتم تسجيلها لدى دائرة الأراضي كأرض مفردة وغير مقسمة إلى وحدات. وبمجرد تسجيل الأرض باسم المحال إليه كملكية مفردة يحق للمحال إليه تحويل الأرض لبيع الوحدات إلى أطراف خارجية فقط سندا للشروط والأحكام التالية:

convert the Plot for the sale of Units to third parties strictly subject to the following terms and conditions:

(a) A Co-Owner's Association shall be formed and a constitution adopted in accordance with the Applicable Laws, and each Unit shall be sold subject to the terms of the adopted constitution as provided in Clause 6.3.

(b) Unit titles shall not be registered in the Lands Department until the Transferee's title to the Plot has been registered pursuant to Clause 5 in accordance with the Applicable Laws.

(c) All Third Party Contract(s) must contain a provision to the effect that the agreement to sell and purchase the Unit(s) is a personal contract between the Transferee and the third party and that the Master Developer assumes no liability and gives no warranty to the third party for the proper performance of the Transferee's obligations thereunder.

13.6 The Transferee shall indemnify and hold the Master Developer harmless against all claims, proceedings, costs, damages, expenses and losses in respect of any claims made by third parties arising from Third Party Contract(s) or otherwise in connection with the Transferee's dealing in, alienation or purported alienation of a Unit.

13.7 The conversion of the Property into multiple Units as provided above shall not entail a reduction in aggregate Community Charges payable by the Transferee.

Sale of Units Prior to Completion of Construction

13.8 The Transferee shall not be permitted to enter into Third Party Contract(s) prior to the issuance of the Building Completion Certificate unless the Transferee obtains the prior written consent of the Master Developer and satisfies the Master Developer it has complied with all the requirements of the Guarantee Accounts Law, which shall include, but shall not be limited to:

(a) evidence to confirm that the Transferee is licensed to undertake real estate activities in the Emirate of Dubai and is recorded as a developer

(أ) يتم تشكيل جمعية أصحاب الملكية المشتركة ويتم تبني نظام أساسي لها يتفق ومتطلبات القوانين النافذة، وتخضع كل وحدة يتم بيعها للأحكام الواردة في هذا النظام الأساسي كما هو منصوص عليه في الفقرة 6-3.

(ب) لا يتم تسجيل ملكية الوحدات في دائرة الأراضي إلى أن يتم تسجيل ملكية المحال إليه في الأرض وفقاً لما جاء في الفقرة 5 ووفقاً للقوانين المطبقة.

(ج) يجب أن تحتوي جميع العقود طرف آخر على حكم ينص على أن اتفاقية بيع وشراء الوحدات هي تعاقد شخصي بين المحال إليه والطرف الآخر وأن المطور الرئيسي لا يتحمل أية مسؤولية ولا يقوم بإصدار أية ضمانات للطرف الآخر حول حسن أداء المحال إليه لالتزاماته الواردة أدناه.

13.6 يجب على المحال إليه أن يقوم بتعويض المطور الرئيسي والدفاع عنه ضد جميع المطالبات والبدعاوى والأضرار والنقبات المصاريف والخسائر المتعلقة بأية مطالبات من قبل أي أطراف آخرين نتيجة عقود مع طرف آخر أو متعلقة بتعامل المحال إليه أو تنازله أو تنازله المزعوم عن أية وحدة.

13.7 لا يتضمن تحويل العقار إلى وحدات عديدة كما هو منصوص عليه أعلاه تخفيضاً في رسوم المجمع التي يجب سدادها من قبل المحال إليه.

بيع الوحدات قبل الانتهاء من عملية الإنشاء

13.8 لا يسمح للمحال إليه بالدخول في عقود مع طرف آخر قبل صدور شهادة إنجاز البناء، إلا إذا حصل المحال إليه على موافقة مسبقة خطية من المطور الرئيسي وكان المطور الرئيسي راضياً عن التزامه بكافة متطلبات قانون حسابات الضمان والتي تشمل دون الحصر:

(أ) دليل لإثبات أن المحال إليه مرخص للقيام بأنشطة عقارية في إمارة دبي وأنه مسجل كمطور بموجب قانون حسابات الضمان؛

under the Guarantee Accounts Law;
and

و

(b) evidence to confirm that the Transferee has registered its project related to the Third Party Contract(s) under the Guarantee Accounts Law; and

(ب) دليل لإثبات أن المحال إليه قد قام بتسجيل المشروع المتعلق بالعقد (عقود) مع طرف آخر بموجب قانون حسابات الضمان، و

(c) evidence to confirm that the Transferee has either opened an appropriate guarantee account or obtained exemption to open such guarantee account from the relevant Authority in accordance with the requirements under the Guarantee Accounts Law.

(ج) دليل لإثبات أن المحال إليه قد قام بفتح حساب ضمان مناسب أو حصل على إعفاء لفتح مثل هذا الحساب من قبل السلطة المعنية وفقاً للمتطلبات التي ينص عليها قانون حسابات الضمان.

13.9 The Transferee will submit a written report to the Master Developer, updated on a quarterly basis, containing details in respect of all Unit bookings, cancellations and refunds made.

13.9 يلتزم المحال إليه بتقديم تقرير خطي للمطور الرئيسي، يتم مراجعته كل ثلاثة أشهر، يتضمن تفاصيل عن كل ما يتعلق بحجز الوحدات، الإلغاء و المبالغ التي تم إرجاعها.

13.10 Any breach by the Purchaser of this Clause 13 shall constitute a material breach of this Agreement entitling the Seller to terminate this Agreement in accordance with Clause 15.

13.10 أي خرق لهذه الفقرة (13) يقوم به المشتري يتضمن خرقاً جوهرياً لهذه الاتفاقية يخول البائع بإنهاء هذه الاتفاقية وفقاً لما جاء في الفقرة 15.

13.11 The Master Developer may (in its sole discretion without objection from the Transferee) waive all or any one of the requirements and obligations as contained in this Clause 13 upon the written request of the Transferee.

13.10 يجوز للمطور الرئيسي (حسب ما يراه مناسباً ودون اعتراض من المحال إليه) التنازل عن جميع أو أحد المتطلبات والالتزامات الواردة في الفقرة 13 بطلب خطي من المحال إليه.

14. ASSIGNMENT OF THIS AGREEMENT

14- التنازل عن هذه الاتفاقية

14.1 The Master Developer may assign this Agreement to any Affiliated Company by giving written notice of assignment to the Transferee and the Transferee hereby consents to any such assignment subject to the Transferee paying the Master Developer's administrative fee for assignment in accordance with the Applicable Laws, which is currently AED 5,000.

14.1 يجوز للمطور الرئيسي التنازل عن هذه الاتفاقية لصالح أي شركة تابعة من خلال تسليم إشعاراً خطياً بشأن هذا التنازل للمحال إليه، ويوافق المحال إليه بموجب هذه الاتفاقية على أي تنازل من هذا النوع شريطة دفع المحال إليه للرسوم الإدارية للمطور الرئيسي لنقل الاتفاقية وفقاً للقوانين النافذة، والتي تبلغ حالياً خمسة آلاف درهم (درهم5000).

14.2 The Transferee may not assign or transfer this Agreement or any of its rights and obligations hereunder to any third party (whether a company or an individual) except as in accordance with Clause 13.3.

14.2 لا يحق للمحال إليه التنازل عن أو نقل حقوقه ومصالحه في هذه الاتفاقية أو أي التزامات أخرى واردة أدناه لأي طرف آخر (سواء كان شركة أو فرداً) إلا وفقاً للفقرة 13.3.

14.3 Subject to the foregoing provisions of this Clause 14 and provided that the Master Developer's prior written consent has been obtained, nothing in this Agreement shall

14.3 امتثالاً للأحكام الواردة في هذه الفقرة 14 ، وبشرط تم الحصول على موافقة المطور الرئيسي الخطية المسبقة، لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يقيد حقوق المحال إليه فيما يلي:

restrict the right of the Transferee to:

- (a) enter into Third Party Contract(s) prior to the Completion Date, or receive confirmation that the title to the Plot has been registered in the name of the Transferee in the Lands Department, provided the provisions referred to in Clause 13 have been complied with; or
- (b) assign the benefit of this Agreement to a duly licensed bank or financial institution providing finance to the Transferee for the purpose of the purchase and/or development of the Plot.
- 14.4 The Master Developer shall be under no obligation to transfer the Plot other than to the Transferee or the Transferee's permitted assignee pursuant to this Clause 14.
- 14.5 Notwithstanding the foregoing, nothing in this Agreement shall restrict the right of the Master Developer to take possession and occupation of the Property in the event the Master Developer exercises the stepping-in provisions set forth in Clause 8.8 and the Transferee hereby agrees to hand-over possession and occupation of the Property on Master Developer's first notice to do so.
- 14.6 For the avoidance of doubt, a change of name of the Transferee (e.g. due to a company rebranding) will not be considered an assignment.
- 14.7 The Transferee shall indemnify and hold the Master Developer harmless against all claims, proceedings, costs, damages, expenses and losses in respect of any claim made by third parties in connection with the Transferee's assignment or purported assignment of this Agreement.
- 14.8 For the avoidance of doubt, in the event of any permitted assignment or transfer of this Agreement, all dates and time deadlines referred to in the Development Regulations shall not be renewed from the date of the permitted assignment or transfer but shall be deemed to have commenced from the Effective Date.
- (أ) الدخول في عقد (عقود) مع طرف آخر قبل تاريخ الانجاز ، أو استلام تأكيد بأنه تم تسجيل ملكية الأرض باسم المحال إليه في دائرة الأراضي ، بشرط الالتزام بما ورد في الفقرة 13؛ أو
- (ب) التنازل عن الحقوق والمنافع الواردة بموجب هذه الاتفاقية لبنك مفوض أصولاً أو مؤسسة مالية تقوم بتوفير التمويل للمحال إليه بهدف شراء و/أو تطوير الأرض.
- 14.4 لا يكون المطور الرئيسي ملزماً بنقل ملكية الأرض لأي شخص غير المحال إليه أو المتنازل لهم المصرح لهم من قبل المحال إليه، وفقاً لما جاء في الفقرة 14.
- 14.5 بالرغم مما جاء في البنود أدناه، لا يوجد في هذه الاتفاقية أي بند يقيد المطور الرئيسي في شأن حيازة وإشغال العقار في حال قام المطور الرئيسي بممارسة حقوقه المنصوص عليها بما يتعلق في التدخل في الإجراءات العلاجية المبينة في الفقرة 8-8، ويوافق المحال إليه بتسليم ملكية وإشغال العقار عند استلام أول إشعار من المطور الرئيسي بذلك.
- 14.6 لتجنب أي غموض، لا يعتبر تغيير اسم المحال إليه (بسبب تغيير العلامة التجارية للشركة) نقلاً للاتفاقية.
- 14.7 يقوم المحال إليه بتعويض المطور الرئيسي والدفاع عنه ضد جميع المطالبات والدعاوي القانونية والتكاليف والأضرار والنقبات والخسائر المتعلقة بأي مطالبات من أطراف أخرى نتيجة التنازل عن الحقوق في هذه الاتفاقية لأطراف أخرى أو إيهامهم بذلك.
- 14.8 لتجنب أي غموض، فإنه في حال التنازل أو نقل هذه الاتفاقية المسموح به، لن يتم تجديد جميع التواريخ والمواعيد النهائية المشار إليها في أنظمة التطوير منذ تاريخ التنازل أو نقل حقوق الاتفاقية المسموح به، ولكن تعتبر أنه تم المباشرة بها من تاريخ النفاذ.

15. TERMINATION

- 15.1 The Master Developer may terminate this Agreement immediately upon written

15- الإنهاء

- 15.1 للمطور الرئيسي الحق بإنهاء هذه الاتفاقية فوراً بموجب إشعار خطي.

notice:

- (a) in accordance with Clauses 8.13 and 13.10; (أ) بموجب الفقرة 8.13 و 13.10
- (b) if the Transferee defaults in any of the material terms and conditions of this Agreement and fails to remedy such default within thirty (30) days notice in writing from the Master Developer; or (ب) في حال إخلال المحال إليه بأي شرط جوهرى من هذه الإتفاقية و فشل في معالجة هذا الإخلال خلال فترة الإنذار الخطي الصادر من المطور الرئيسي ومدته ثلاثون (30) يوماً، أو
- (c) if prior to the payment of the Purchase Price in full, an Event of Insolvency occurs in relation to the Transferee. (ج) حدوث أي من حالات التعسر للمحال إليه قبل دفع كامل سعر الشراء.
- 15.2 Either Party may terminate this Agreement in accordance with Clause 16.4. 15.2 لكل طرف الحق بفسخ هذه الإتفاقية وفقاً للفقرة 16.4.
- Effects of Termination نتائج الفسخ**
- 15.3 Following termination of this Agreement under Clause 15.1 the Master Developer will have the right to: 15.3 عند فسخ هذه الإتفاقية وفقاً للفقرة 15-1، فللمطور الرئيسي الحق بما يلي:
- (a) retake possession of the Plot and any buildings or other structures thereon (whether completed or not) it being understood by the Transferee that no payment or compensation shall be paid in respect thereof by the Master Developer; (أ) إستعادة حيازة الأرض و أي بنايات أو إنشآت أخرى عليها (سواء كانت مكتملة أم لا)، من المفهوم للمحال إليه بأن المطور الرئيسي لن يقوم بدفع أية مبالغ أو تعويضات نتيجة لذلك؛
- (b) re-sell the Plot and retain the maximum amount that the Master Developer may be entitled to pursuant to the Applicable Laws, as pre-estimated liquidated damages; (ب) إعادة بيع الأرض و الإحتفاظ بأكبر مبلغ قد يحق للمطور الرئيسي الإحتفاظ به وفقاً للقوانين المطبقة، وذلك كتعويضات مقدرة مسبقاً؛
- (c) at the Master Developer's reasonable option and in accordance with Applicable Law, retain any balance monies due and owing to the Transferee until it has received cleared funds from any re-sale of the Plot (ج) وفقاً لخيار المطور الرئيسي المعقول والقوانين المطبقة، الإحتفاظ بأي مبلغ متبقي مستحق للمحال إليه، ولغاية تسلمه لكافة المبالغ العائدة من إعادة بيع الأرض؛
- (d) claim any amounts due and owing to the Master Developer under this Agreement (other than any balance of the Purchase Price) as a debt; (د) المطالبة كدين بأي مبلغ مستحق للمطور الرئيسي وفقاً لهذه الإتفاقية (بالإضافة للمبلغ المتبقي من سعر الشراء)؛
- (e) to exercise the stepping in provisions and all other rights of the Master Developer under Clause 8.8; (هـ) ممارسة حق الإحلال وفقاً لبنوده و كافة الحقوق الأخرى للمطور الرئيسي وفقاً للفقرة 8-8؛
- (f) to recover further costs and losses, if any, that the Master Developer may suffer directly or indirectly through (و) المطالبة بالتكاليف والخسائر الأخرى، في حال وجودها، والتي يمكن أن يتعرض لها المطور الرئيسي مباشرة أو غير مباشرة

	بسبب مزودي الخدمة والناجمة عن الخدمات و المنافع الاحتياطية خلال فترة إجراءات فسخ هذه الإتفاقية، وإعادة بيع الأرض و/أو إتخاذ أي إجراء آخر من قبل المطور الرئيسي وفقاً لهذا الفسخ؛ و
(g) to take any other action the Master Developer deems reasonably necessary.	(ز) اتخاذ أي إجراءات أخرى يراها المطور الرئيسي لازمة وبشكل معقول؛
15.4 Where the Agreement is terminated in accordance with Clause 16.4 the Parties will in good faith negotiate and agree the terms of such termination.	15.4 عند فسخ هذه الإتفاقية وفقاً للفقرة 16-4 يتعهد الأطراف بالتفاوض والموافقة على بنود الفسخ.
15.5 Termination of this Agreement howsoever arising or caused shall be without prejudice to any rights of either Party which have accrued up to the date of termination and shall not operate to affect any provisions of this Agreement that expressly or impliedly survive such termination.	15.5 فسخ هذه الإتفاقية، بغض النظر من هو المتمسك به، لن يؤثر على حقوق أي طرف لغاية تاريخ الفسخ ولن يؤثر على أي بند من بنود هذه الإتفاقية والمتفق على سريانه صراحة أو ضمناً بعد الفسخ.
15.6 The parties acknowledge and agree that the provisions of this clause 15 are legally binding upon them in accordance with the Applicable Laws and without the need for a court order.	15.6 يقر و يوافق الطرفان على أن فقرات هذا البند 15 ملزمة قانوناً للطرفين وفقاً للقوانين المطبقة دون لزوم لأمر من المحكمة
16. GENERAL	16- أحكام عامة
Force Majeure	القوة القاهرة
16.1 Neither Party shall be considered to be in default or in breach of its obligations under this Agreement to the extent that performance of such obligations is prevented by any event of Force Majeure which may arise after the date of this Agreement, provided the affected Party gives to the other Party a written notice within fifteen (15) days indicating the beginning of such circumstances.	16.1 لن يتم اعتبار أي طرف من الطرفين في حالة إخلال بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية إلى الحد الذي يمتنع فيه تنفيذ تلك الالتزامات بسبب أية ظروف قوة جبرية قد تنشأ بعد تاريخ هذه الاتفاقية، بشرط أن يقوم الطرف المتأثر بإخطار الطرف الآخر كتابة خلال خمسة عشر يوماً مشيراً إلى بداية حدوث تلك هذه الظروف.
16.2 Payment by the Transferee of any part of the Purchase Price or any other amount due under this Agreement when due shall not be excused or delayed due to Force Majeure, except to the extent that such delay is necessitated by an event of Force Majeure claimed by the Master Developer.	16.2 لن يتم قبول أي أعذار أو تأخيرات في سداد أي جزء من سعر الشراء أو أية مبالغ أخرى مستحقة على المحال إليه بسبب القوى القاهرة، باستثناء المدى الذي يكون فيه التأخير ضرورياً بسبب قوة جبرية طالب بها المطور الرئيسي.
16.3 Upon the occurrence of an event of Force Majeure, both Parties shall take all reasonable measures to minimize the effect of such event and use their best endeavours to continue to perform their obligations under this Agreement so far as	16.3 في حال حدوث ظروف قوة جبرية يتخذ الطرفان جميع التدابير المعقولة للتقليل من حجم التأثير ويسعى كلاهما جاهداً للاستمرار في أداء التزاماتهم الموكلة إليهم بموجب هذه الاتفاقية، وحسب ما معقول وعملي.

reasonably practicable.

- 16.4 If an event of Force Majeure continues for a period of more than six (6) months, either of the Parties may, upon not less than fifteen (15) days notice to the other Party terminate this Agreement and the Parties will subsequently agree the process and timetable for the repayment by the Master Developer of the amount of the Purchase Price paid by the Transferee as at the date of such termination.
- 16.4 في حال استمرار أية قوة قاهرة لفترة تزيد عن ستة أشهر، يجوز لكلا الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية بموجب إشعار يرسل إلى الطرف الآخر قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنهاء وعليه سوف يوافق الأطراف على الإجراءات والجدول الزمني لإعادة المطور الرئيسي مبالغ سعر الشراء والتي تم دفعها من قبل المحال إليه عند تاريخ الإنهاء.

No Variation

عدم التغيير

- 16.5 No variation of this Agreement shall be valid unless it is in writing and signed by each of the Parties or their authorised representatives.
- 16.5 لن يتم اعتبار أي تغيير يطرأ على هذه الاتفاقية نافذاً إلا إذا كان خطياً وموقعاً من كل الأطراف أو من قبل ممثليهم المفوضين.

Waiver

التنازل عن الحقوق

- 16.6 No failure or delay by the Master Developer in exercising its rights or remedies shall operate as a waiver. No concession or other indulgence granted by the Master Developer to the Transferee whether in respect of time for payment or otherwise in regard to the terms and conditions of this Agreement:
- 16.6 لن يتم اعتبار امتناع المطور الرئيسي أو تأخره في ممارسة حقوقه أو إتخاذ الوسائل المعتبرة قانوناً لإسترداد حقوقه على أنه تنازل عنها، وكذلك أي امتياز أو تسامح يقوم المطور بمنحه للمحال إليه، سواء بما يتعلق بزمان الدفعات أو خلاف ذلك فيما يتعلق بأحكام وشروط هذه الاتفاقية.
- (a) shall be deemed to be a waiver of its other rights under this Agreement.
- (أ) أن يتم إعتباره على أنه تنازلاً عن حقوقه المنصوص عليها في هذه الإتفاقية.
- (b) shall be valid unless it is confirmed in writing and signed by the authorised representative of the Master Developer.
- (ب) أن يكون سارياً ما لم يتم تأكيد ذلك كتابة وموقعاً عليه من قبل وكيل مفوض من قبل المطور الرئيسي.

Liquidated Damages

الخسائر و الأضرار التي يمكن تعويضها

- 16.7 The Transferee expressly acknowledges and agrees that all sums expressed in this Agreement to be payable to the Master Developer as liquidated damages are a true and reasonable pre-estimate of the damages that will be suffered by the Master Developer as a result of the Transferee's default or breach of contract.
- 16.7 يقر المحال إليه صراحة و يوافق بأن كافة المبالغ الواردة صراحة في هذه الإتفاقية والتي تدفع للمطور الرئيسي كتعويضات عن الخسائر و الأضرار هي صحيحة ومعقولة و مقدرة مسبقاً للأضرار التي سوف يتكبدها المطور الرئيسي نتيجة لتقصير المحال إليه أو لإخلاله التعاقدية.

Further Acts

أعمال إضافية

- 16.8 Each of the Parties shall immediately upon being requested to do so, sign/execute all such documents in connection with the transfer of title and generally as are necessary to give effect to this Agreement.
- 16.8 يقوم كلا من طرفي هذه الاتفاقية بالتوقيع على/ تنفيذ جميع الوثائق المتعلقة بنقل الملكية عند الطلب، وبشكل عام عندما يكون ذلك ضرورياً لضمان نفاذ هذه الاتفاقية.

Entire Agreement

كامل الاتفاقية

16.9 This Agreement constitutes the entire agreement between the Parties relating to the subject matter of this Agreement and supersedes all previous verbal or written agreements and negotiations between the Parties.

16.9 تشكل هذه الاتفاقية كامل الاتفاق بين الطرفين فيما يتعلق بموضوع هذه الاتفاقية وتلغي أية اتفاقيات شفوية أو خطية أو تفاهات سابقة بين الطرفين.

Notices

الإشعارات

16.10 Any notice given under this Agreement shall be in writing and shall be served by delivering it personally or sending it by courier to the address as set out in the Particulars. Any such notice shall be deemed to have been received:

16.10 يجب أن يكون أي إشعار مقدم بموجب هذه الاتفاقية خطياً ويجب تسليمه باليد أو إرساله بواسطة خدمة توصيل الرسائل إلى الطرف المقابل وعلى عنوانه المبين في التفاصيل. يعتبر أي إشعار على أنه تم استلامه:

(a) If delivered personally, at the time of delivery;

(أ) عند تسليمه في حالة التسليم شخصياً؛

(b) In the case of courier, on the date of delivery as evidenced by the records of the courier.

(ب) في حال الإرسال بواسطة خدمة توصيل الطرود، يكون عند تاريخ التسليم وما هو مثبت في سجلات الشاحن.

Governing Law and Jurisdiction

القانون النافذ والاختصاص القضائي

16.11 This Agreement and the rights of the Parties hereunder shall be governed by the Applicable Laws.

16.11 تخضع هذه الاتفاقية وحقوق الطرفين بموجبها إلى القوانين المطبقة.

English

اللغة الانجليزية

16.12 This Agreement has been drafted in the English text and translated into Arabic and there is any ambiguity or conflict in the translation, the English text shall prevail and be conclusive in any questions as to the meaning or interpretation thereof.

16.12 تم تحرير هذه الاتفاقية باللغة الانجليزية وترجمتها إلى العربية. في حال وجود أي غموض أو تضارب في الترجمة، يكون النص الانجليزي هو المرجع السائد والحاسم في أي استفسارات تتعلق بمعنى أو تفسير هذه الاتفاقية.

Effective Date

تاريخ النفاذ

16.13 This Agreement shall be effective and binding upon the Parties from the Effective Date. Unless terminated earlier pursuant to the provisions of this Agreement, this Agreement shall survive compliance with all obligations herein insofar as any rights and obligations contained herein are of continuing effect.

16.13 تصبح هذه الاتفاقية نافذة وملزمة للطرفين اعتباراً من تاريخ النفاذ. تبقى هذه الاتفاقية نافذة بعد تاريخ الإكمال ما لم يتم إنهاؤها قبل ذلك وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية طالما بقيت أية حقوق والتزامات ذات أثر مستمر.

Dispute Resolution

أحكام التنازع

16.14 In the event of a dispute arising out of or relating to the performance of this Agreement, the Parties shall use their best endeavours to refer such dispute for discussion and resolution to their respective management teams. If the

16.14 في حال ظهور نزاع من أو يتعلق بالوفاء بهذه الاتفاقية يجب على الأطراف أولاً أن يبذلوا قصارى جهودهم لعرض النزاع للمناقشة والحل على فريقتي الإدارة المعنيان لديهم. وفي حال فشل فريقتي العمل لكلا الطرفين من حل النزاع خلال (15) يوماً من عرضه عليهما،

management teams of both Parties are unable to resolve the dispute within fifteen (15) days of submission, then the Parties agree that such dispute shall be referred to the Dubai Courts and the Parties submit to the exclusive jurisdiction of the Dubai Courts in the case of any proceedings arising from a dispute in respect of this Agreement.

عندها يوافق الطرفان بأن يتم إحالة النزاع لمحاكم دبي وأن يخضع الطرفان للسلطة الوحيدة المختصة لدى محاكم دبي في حال ظهور أي نزاع فيما يتعلق بهذه الاتفاقية.

IN WITNESS WHEREOF the Parties hereto have executed this Agreement on the day and year first above written.

إشهاداً على ذلك، تم تحرير هذه الاتفاقية فيما بين الأطراف في اليوم والسنة المحددين أعلاه.

Signature: _____



التوقيع: _____

Master Developer:

المطور الرئيسي:

Name:

الاسم:

Designation:

المنصب:

Company Stamp:

ختم الشركة:

Signature: _____

التوقيع: _____

Transferee:

المحال إليه:

Name: SIRAJUDDIN K KAZANI & ANWER KAMRUDDIN KAZANI

الاسم: سراج الدين ك كازاني و أنور قمر الدين كازاني

Designation:

المنصب:

Company Stamp:

ختم الشركة:

[Handwritten signature]

Schedule A
Plot Plan

الملحق أ
مخطط قطعة الأرض